

[첨부서면] 신탁등기 예약서

신탁등기 예약서

위탁예약자 홍길동(이하 “갑”이라 한다)과 수탁예약자 서울○○신탁 주식회사(이하 “을”이라 한다) 쌍방은 아래 표시 부동산(이하 “목적물”이라 한다)에 관하여 다음 계약내용과 같이 신탁예약을 체결한다.

목적물의 표시 : 별지와 같음

제1조 “갑”은 20년 0월 0일까지 신탁완결의 의사표시를 할 수 있다. 이 의사표시에 의하여 신탁계약(본계약)이 성립한다.

제2조 제1조에 의한 의사표시가 있을 때에는 목적물의 소유권은 “을”에게 이전된다. 이 경우 “갑”은 지체없이 목적물에 대한 소유권이전등기절차에 필요한 서류 일체를 “을”에게 교부하여야 한다.

제3조 “갑”은 목적물에 대하여 제한물권 등의 설정이 없는 완전한 소유권을 “을”에게 이전하여야 한다.

제4조 목적물의 인도일은 협의에 의하여 정하되 신탁완결의 의사표시를 한 날(본계약이 성립한 날)로부터 1개월을 넘지 못한다.

제5조 “갑”은 목적물을 인도일까지 선량한 관리자의 주의로써 보존하여야 한다.

제6조 이 계약의 성립과 동시에 “갑”은 “을” 앞으로 목적물에 대한 소유권이전등기청구권보전을 위한 가등기절차를 지체없이 이행한다. 이 경우 등기에 필요한 제절차비용은 “갑”의 부담으로 한다

제7조 “갑”은 이 계약상의 권리를 제3자에게 양도할 수 없다.

제8조 이 계약이 당사자 중 어느 일방의 의무불이행으로 해지 또는 해제된 때에는 목적물에 대한 소유권이전등기 청구권보전을 위한 가등기는 소멸한다.

제9조 이 계약의 이행에 있어 분쟁이 발생한 경우에는 상호협의를 의한 해결을 원칙으로 하고, 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 서울중앙지방법원을 합의관할 법원으로 하여 분쟁을 해결하기로 한다.

이상과 같이 계약이 체결되었음을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 기명 날인한 후 각자 1부씩 보관한다.

20○○년 ○월 ○일 - 이하 생략 -

제3절 수익자 연속신탁과 등기

1. 서 설

가. 의 의

“수익자 연속신탁”이란 생존배우자나 그 밖의 친족의 생활을 보장할 필요가 있거나 개인기업 경영, 농업경영 등에 유능한 후계자를 확보하기 위하여 공동균분상속과는 다른 재산승계를 가능하도록 하기 위한 수단의 신탁을 말한다(신탁법 제60조).

예컨대 위탁자가 생전에는 자신을 수익자로 하되 자신의 사후에는 부인을 수익자로, 부인의 사후에는 다시 자녀를 연속하여 수익자로 하는 유형의 신탁을 말한다.

나. 연속신탁의 규정

(1) 개 설

개정 신탁법 제60조는“신탁행위로 수익자가 사망한 경우 그 수익자가 갖는 수익권이 소멸하고 타인이 새로 수익권을 취득하도록 하는 뜻을 정할 수 있다. 이 경우 수익자의 사망에 의하여 차례로 타인이 수익권을 취득하는 경우를 포함한다.”고 규정하고 있다.

“연속신탁”의 경우 수익자는 반드시 신탁 설정시에 특정되어 있거나 현존할 필요가 있는 것은 아니므로(신탁법 제67조제1항), 수인의 수익자가 순차적으로 연속하는 형태의 신탁도 허용되는 것이다.

민법상 상속이나 유증으로 재산승계를 이루고자하는 경우에는 피상속인 또는 유언자의 사망 당시 상속인 또는 수유자가 생존하고 있거나 적어도 태아로 존재해야 하는데(민법 제1064조, 제1000조 제3항), 수익자 연속신탁제도에서는 위 요건을 갖추지 않아도 되는 것이다.

따라서 “연속신탁”의 경우 법정상속에 따라 자녀, 손자, 증손자, 고손자 등 몇 여러 세대에 걸쳐서 순차적·연속적으로 재산승계를 이룰 수 있다. 1차 상속자를

자녀, 2차 상속자를 손자로 지정하는 식의 상속 설계가 가능하다.

개정 신탁법 제60조는“신탁행위로 수익자가 사망한 경우 그 수익자가 갖는 수익권이 소멸하고 타인이 새로 수익권을 취득하도록 하는 뜻을 정할 수 있다.”고 규정하고 있는바, 연속신탁방식은 1차 수익자를 지정하고 1차 수익자가 사망하면 그 1차 수익자의 법정상속권을 배제하고, 제2차 수익자를 지정하는 방식이다.

한편 신탁법 제60조는 수익자가 연속되는 사유로서‘사망’만을 언급하고 있으나 사망 이외의 다른 사유로 수익자가 변경되는 신탁도 설정할 수 있다고 할 것이다. 수익자연속신탁의 사유를 사망으로 제한할 이유가 없고 신탁제도의 가장 큰 특징이 위탁자의 의사 존중과 재산관리의 유연성에 있다는 점을 고려해 보면 사망 이외의 사유로 수익자가 변경되어 연속되는 신탁도 유효하게 설정할 수 있다고 해야 한다.³⁹⁾

【사 례】 40)

※ 자수성가한 용났네씨는 임종이 가까워지자 유산 중 일부로 자신이 졸업한 “두메산골”초등학교 학생들 중 대학에 진학하는 후배들에게 임종 후 100년 동안 매년 대학 입학금을 지원해주고 싶었습니다. 용났네씨는 고문변호사의 조언으로 매년 ‘두메산골’ 초등학교 졸업생 중 대학 입학자를 차례대로 수익자로 지정한 개정 신탁법 상의 수익자연속신탁을 설정함으로써, 과거 자신에게 대학 입학금을 아무런 조건 없이 지원해주었던 어느 이름 없는 독지가에 대한 보은의 한을 풀고 아무런 걱정 없이 눈을 감을 수 있었습니다.

(2) 신탁법상 영속적인 수익자연속신탁이 가능한지 여부

신탁법은 수익자연속신탁의 존속 기간의 제한에 관한 규정은 두고 있지 않다. 이에 관하여 지나치게 장기간 연속이 가능한 것으로 하여 신탁의 제한을 받는

39) 정소민, 신탁제도를 통한 재산승계 : 유언대용신탁과 수익자연속신탁을 중심으로(서울대학교 금융법센터 2013. 11월 학술논문)

40) 법무부 보도자료(2011.06.30.)

재산으로 두면 법률관계의 혼란가능성 사회전체로 보았을 때의 경제적 효용 저하 등의 문제점이 발생하므로 그 존속기간을 제한할 필요가 있다는 견해가 있으나 개정안은 신탁이 회사 제도와 유사한 기능을 갖는 점, 우리나라의 민법 등에 소유권의 기한을 제한하는 규정이나 법리가 없어서 일반 사법의 법리와 충돌할 가능성이 있는 점에 비추어 존속기간에 제한을 두지 않았다. 일본의 신탁법 제91조는 '수익자 연속신탁이 설정된 때로부터 30년이 경과한 시점의 수익자가 사망할 때까지 또는 그 수익권이 소멸할 때까지'로 수익자 연속신탁의 유효기간을 정하고 있다.⁴¹⁾

(3) 수익자가 더 이상 존재하지 않는 경우

수익자가 더 이상 존재하지 않게 되면 신탁의 목적을 달성할 수 없는 경우에 해당(신탁법 제98조 제1호)하여 신탁은 종료한다.

수익자연속신탁에서는 최종 귀속권리자를 신탁행위로 정하도록 하는 방법도 있으나 미래의 상황을 전혀 알 수 없는 신탁설정 시 최종 귀속권리자를 정하도록 의무를 부과 하는 것은 지나친 부담이 될 수 있으므로 신탁종료 시 귀속권리자에 관한 일반 규정에 따라 처리하도록 하고 별도의 규정을 두지 아니하였다.⁴²⁾

2. 소유권이전등기 및 신탁등기절차

가. 개 설

수익자 연속신탁의 경우도 유언대용신탁과 같이 위탁자의 생전에 신탁설정에 의하여 이미 효력이 발생하여 존재하는 생전신탁이므로 위탁자와 수탁자가 공동으로 신청하여야 한다. 따라서 수익자 연속신탁은 수탁자와의 신탁계약뿐(신탁법 제3조제1항제1호)만 아니라 신탁선언(신탁법 제3조제1항제3호, 249면 참조)으로도 설정할 수 있다.

신탁등기신청은 등기기록상 소유자인 위탁자와 수탁자가 공동으로 신탁을 원

41) 법무부 발행 신탁법해설 475쪽

42) 법무부 발행 신탁법해설 475쪽

인으로 하는 소유권이전등기를 신청함과 동시에 반드시 동일한 신청서에 의하여 신탁의 등기를 신청하여야 한다. 만일 신탁의 등기만을 신청한 경우에는 등기관은 부동산등기법 제29조 제5호에 의하여 이를 각하하고, 소유권이전등기만을 신청한 경우에도 그 등기원인이 신탁임이 판명된 경우에는 이를 각하한다(등기예규 제1799호).

신탁행위에 의한 등기의 신청은 해당 신탁으로 인한 권리의 이전 또는 보존이나 설정등기의 신청과 동시에 그리고 반드시 동일한 신청서에 의하여 신탁의 등기를 신청하여야 하고, 위탁자를 등기의무자로 하고 수탁자를 등기관리자로 한다(부동산등기법 제82조 제1, 2항, 등기예규 제1799호).

위탁자가 수인이라 하더라도 수탁자와 신탁재산인 부동산 및 신탁목적이 동일한 경우에는 하나의 신청서에 의하여 신탁의 등기를 신청하여야 한다(등기예규 제1799호).

신탁법에서는 권리이전등기 이외의 다른 등기도 신탁을 원인으로 행해질 수 있음을 고려하여 위탁자와 수탁자가 공동으로 신청해야 할 등기를 권리이전등기에 제한하지 않았다. 동일한 위탁자 및 수탁자가 수개의 부동산에 대하여 같은 신탁목적으로 신탁계약을 체결하는 경우에도 한 개의 신청서로써 등기를 하여야 한다. 이 경우에 신탁원부가 될 서면은 부동산별로 제출하여야 한다. 수개의 부동산 중 일부 만에 대하여 신탁목적이 변경될 수 있기 때문이다.

신탁등기의 신청은 해당 신탁으로 인한 권리의 이전 또는 보존이나 설정등기의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 하고(부동산등기규칙 제139조제1항), 그 관리인의 인적 사항, 신탁의 목적, 신탁재산의 관리 방법, 신탁종료의 사유와 그 밖의 신탁의 조항이 기록된 서면 또는 전자문서를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제139조제3항). 위 첨부정보를 등기소에 제공할 때에는 방문신청을 하는 경우라도 이를 전자문서로 작성하여 전산정보처리조직을 이용하여 등기소에 송신하는 방법으로 하여야 한다. 다만, 부동산등기규칙 제63조(도면의 제출방법) 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 서면으로 작성하여 등기소에 제출할 수 있다(부동산등기규칙 제139조제4항).

나. 신청정보 및 첨부정보의 제공

(1) 신청정보의 제공

(가) 개 설

“신청정보”란 등기신청에 필요한 정보로써 법령에 규정된 정보를 말한다. 방문신청의 경우에는 신청서에 기재하여야 할 사항이나 서식을 말하고 전자신청의 경우에는 당사자가 등기신청을 하기 위해 전산정보처리조직에 접속하여 입력하여야 할 정보를 말한다. 신청정보의 제공에 관하여는 “부동산등기규칙 제43조”가 규정하고 있다.

신탁의 대상이 된 재산권이 부동산인 경우에는 등기를 하여야 제3자에게 효력이 있는바(신탁법 제3조), 신탁등기의 등기사항으로 부동산등기법 제81조제1항이 다음과 같이 규정하고 있다.

1. 위탁자, 수탁자 및 수익자의 성명 또는 명칭과 주소 또는 사무소 소재지
2. 신탁관리인이 있는 경우에는 그 성명 또는 명칭과 주소 또는 사무소 소재지
3. 신탁의 목적
4. 신탁재산의 관리방법
5. 신탁종료의 사유
6. 그 밖의 신탁조항

(나) 등기의 목적란

등기신청서에는 등기의 목적을 "소유권이전 및 신탁", 등기원인과 그 연월일을 "○년 ○월 ○일 수익자연속신탁"으로 기재한다(등기예규 제1799호).

(다) 등기명의인의 표시방법

등기기록상 소유자인 위탁자와 수탁자가 공동으로 신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기를 신청함과 동시에 동일한 신청서에 의하여 신탁등기를 신청한 경우, 소유권이전등기를 함에 있어 그 등기명의인은 "수탁자 또는 수탁자(합유)"로 표시한다. 수탁자가 2인 이상인 경우에는 그 공동수탁자가 합유관계라는 표시를 신청서에 기재하여야 한다(등기예규 제1799호).

(라) 신탁원부작성을 위한 정보

① 개 설

신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 다만 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호, 부동산등기규칙 제139조제3항). 그러나 부동산의 표시에 관한 사항은 신탁원부 작성을 위한 정보의 내용으로 제공할 사항이 아니다(부동산등기선례 제201912-4호, 2019. 12. 11. 부동산등기과-3036 질의회답).

② 부동산의 표시에 관한 사항의 제공

부동산등기규칙 제43조 제1항에서는 부동산등기를 신청하는 경우 부동산의 표시에 관한 사항(동 규칙 제1항제1호)을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하도록 규정하고 있다. 다음의 구분에 따른 부동산의 표시에 관한 사항을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(부등기규칙 제43조 제1항 제1호).

가. 토지 : 부동산등기법 제34조제3호로부터 제5호⁴³⁾까지의 규정에서 정하고 있는 사항

나. 건물 : 부동산등기법 제40조 제1항 제3호⁴⁴⁾와 제4호⁴⁵⁾에서 정하고 있는 사항

③ 신청인의 성명, 주소 등

신청인의 성명(또는 명칭), 주소(또는 사무소 소재지) 및 주민등록번호(또는 부동산등기용등록번호), 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 성명과 주소를 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제43조 제1항

43) 주택법 제34조제3호로부터 제5호 : “소재와 지번, 지목, 면적”을 말한다.

44) 주택법 제40조 제1항 제3호 : 소재, 지번 및 건물번호. 다만, 같은 지번 위에 1개의 건물만 있는 경우에는 건물번호는 기록하지 아니한다.

45) 주택법 제40조 제1항 제4호 : 건물의 종류, 구조와 면적. 부속건물이 있는 경우에는 부속건물의 종류, 구조와 면적도 함께 기록한다.

제2, 3호).

④ 대리인의 경우

대리인에 의하여 등기를 신청하는 경우에는 그 성명과 주소를 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제43조 제1항 제4호).

⑤ 등기필정보

등기권리자와 등기의무자가 공동으로 권리에 관한 등기를 신청하는 경우에는 등기필정보가 등기소에 제공되어야 한다(부동산등기법 제50조 제2항). 따라서 단독신청에 의한 등기, 예를 들어 부동산표시변경등기나 등기명의인표시변경등기 또는 판결에 의한 등기를 신청할 때에는 등기필정보를 등기소에 제공할 필요가 없다. 다만 단독신청에 의한 등기라도 승소한 등기의무자가 단독으로 권리에 관한 등기를 신청하는 경우에는 자신의 등기필정보를 제공하여야 한다.

등기필정보는 아라비아 숫자와 그 밖의 부호의 조합으로 이루어진 일련번호와 비밀번호로 구성한다(부동산등기규칙 제106조 제1항). 등기필정보는 부동산 및 등기명의인별로 정한다. 다만 대법원예규(등기예규 제1604호)로 정하는 바에 따라 등기명의인별로 정할 수 있다(부동산등기규칙 제106조 제2항).

서면신청의 경우에는 신청인이 일련번호와 비밀번호를 신청서에 기재한다. 비밀번호의 사용방법은 전자신청의 경우와 같다(등기예규 제1604호).

개정 부동산등기법(2011.4.12.) 부칙 제2조는 “이 법 시행 전에 권리취득의 등기를 한 후 종전의 제67조제1항에 따라 등기필증을 발급받거나 종전의 법 제68조제1항에 따라 등기완료의 통지를 받은 자는 이 법 시행 후 등기의무자가 되어 법 제24조제1항제1호의 개정규정에 따라 등기신청을 할 때에는 법 제50조 제2항의 개정규정에 따른 등기필정보의 제공을 갈음하여 신청서에 종전의 법 제67조제1항에 따른 등기필증 또는 종전의 법 제68조제1항에 따른 등기완료통지서를 첨부할 수 있다.”고 규정하고 있다.

부동산등기법 제50조제2항에 따르면 등기권리자와 등기의무자가 공동으로 권리에 관한 등기를 신청하는 경우에는 등기의무자와 등기필정보를 등기소에

제공하여야 하는바, 이러한 규정에 따르면 종전의 규정에 따라 권리취득의 등기를 하면서 등기필증을 교부받은 자는 등기신청을 할 수 없게되는 문제점이 있을 것이다. 따라서 이에 관한 경과조치를 두어 종전의 규정에 따라 등기필증을 교부받은 자는 등기필정보의 제공을 갈음하여 그 등기필증을 첨부할 수 있도록 하였다.

⑥ 법인 아닌 사단이나 재단

법인 아닌 사단이나 재단(부동산등기법 제26조)이 신청인인 경우에는 그 대표자나 관리인의 성명 주소 및 주민등록번호를 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제43조 제2항).

⑦ 신청연월일 등

등기소의 표시, 신청연월일을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제43조 제1항 제8, 9호).

부동산의 소유권이전을 내용으로 하는 계약을 체결한 자는 ①계약의 당사자가 서로 대가적인 채무를 부담하는 경우에는 반대급부의 이행이 완료된 날, ②계약당사자의 일방만이 채무를 부담하는 경우에는 그 계약의 효력이 발생한 날부터 60일 이내에 소유권이전등기를 신청하여야 한다. 다만, 그 계약이 취소·해제되거나 무효인 경우에는 그러하지 아니하다(부동산등기특별조치법 제2조 제1항).

⑧ 취득세(등록면허세)를 납부하는 경우의 신청정보

등기를 신청하는 경우에는 부동산등기규칙 제43조(신청정보의 내용)에서 규정하는 사항 외에 취득세나 등록면허세 등 등기와 관련하여 납부하여야 할 세액 및 과세표준액을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제44조).

(2) 첨부정보의 제공

(가) 개 설

전자신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소(<http://www.iros.go.kr/>)에 접속한 후 “인터넷등기전자신청”을 선택하여 모든 문서를 전자문서로 작성하거나 전자적 이미지 정보로 변환(스캐닝)하여 원본과 상 위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인공인인증서(이하 “공인인증서”라 한다)정보를 덧붙여 등기소에 송신하는 것으로 이를 갈음할 수 있다.

첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정정보 공동이용의 대상이 되는 “주민등록정보, 토지대장정보, 거래계약신고필정보, 토지거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.

(다) 대리인에 의한 신청의 경우

대리인에 의하여 등기를 신청하는 경우에는 그 권한을 증명하는 정보를 첨부 정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제5호).

(라) 등기원인을 증명하는 정보

신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 첨부 정보로서 등기소에 제공하여야 하는바, 서면에 의한 방문신청의 경우에도 이러한 정보를 등기소에 제공할 때에는 원칙적으로 전자문서로 작성하여 전산정보처리조직을 이용하여 등기소에 송신하는 방법으로 하여야 한다. 다만 일정한 경우에는 예외적으로 종전과 같이 서면으로 작성하여 제출할 수 있다.

“신탁법 제114조제1항에 따라 유한책임신탁등기가 된 부동산에 관한 신탁등기를 신청하는 경우에는 유한책임신탁등기가 되었음을 증명하는 등기사항증명서를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).

(마) 제3자의 허가, 동의 또는 승낙이 필요한 경우

등기원인에 대하여 제3자의 허가, 동의 또는 승낙이 필요한 경우에는 이를 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제2호).

1) 농지에 대하여 신탁을 원인으로 하여 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 관리신탁, 처분신탁, 담보신탁 등 신탁의 목적에 관계없이 농지취득자격증명을 첨부하여야 하고(등기선례 7-465, 2003. 10. 6. 부등 3402-539 질의회답), 토지대장상 지목이 농지인 토지의 소유자가 신탁회사를 수탁자로 하여 소유권이전 및 신탁 등기를 신청하는 경우에는 농지법상 허용되는 경우를 제외하고는 농지취득자격증명을 첨부하여야 하며, 이는 해당 토지가 환지예정지인 경우에도 동일하다(등기선례 200703-5, 2007. 3. 21. 부동산등기과-959 질의회답).

2) 토지거래허가구역내 토지에 대하여 신탁을 원인으로 하여 소유권이전등기 신청을 하는 경우 토지거래허가증의 제출에 관하여 “신탁법에 의한 신탁계약은 대가가 수반되는 계약이라고 볼 수 없으므로 토지거래허가증을 첨부할 필요는 없다(등기선례4-609 : 1996. 5. 6. 등기 3402-333 질의회답).

3) 신탁예약을 원인으로 한 신탁가등기시 토지거래계약허가증 등의 첨부 요부 : 토지거래허가지역내의 농지에 대하여 위탁자인 소유자가 신탁회사에 신탁예약을 원인으로 신탁가등기를 신청하는 경우, 이는 대가가 수반되는 계약이라 볼 수 없으므로 토지거래계약허가증이나 농지취득자격증명을 첨부하지 않아도 되나, 가등기에 기한 본등기신청을 하는 경우 농지는 농지법상 그 소유가 허용된 자만이 취득할 수 있으므로 농지취득자격증명은 첨부하여야 한다(등기선례 8-69, 2007. 03. 21. 부동산등기과-957 질의회답).

(바) 이해관계 있는 제3자의 승낙이 필요한 경우

등기상 이해관계 있는 제3자의 승낙이 필요한 경우에는 이를 증명하는 정보 또는 이에 대항할 수 있는 재판의 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제3호).

(사) 신청인이 법인인 경우

신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).

(아) 법인 아닌 사단이나 재단의 등기신청

법인 아닌 사단이나 재단이 등기를 신청하는 경우에는 “정관이나 그 밖의 규약, 대표자나 관리인임을 증명하는 정보(다만, 등기되어 있는 대표자나 관리인이 신청하는 경우에는 그러하지 아니한다), 민법 제276조 제1항의 결의가 있음을 증명하는 정보(법인 아닌 사단이 등기의무자인 경우로 한정한다), 대표자나 관리인의 주소 및 주민등록번호를 증명하는 정보”를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제48조).

(차) 법무부장관의 인가를 증명하는 정보

공익신탁법에 따른 공익신탁에 대하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 법무부장관의 인가를 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).

(카) 대위원인을 증명하는 정보 및 신탁재산임을 증명하는 정보

위탁자 또는 수익자가 신탁등기를 대위신청하는 경우에는 대위원인을 증명하는 정보 및 해당 부동산이 신탁재산임을 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).

(타) 토지대장·임야대장·건축물대장 등

소유권이전등기를 신청하는 경우에는 토지대장·임야대장·건축물대장 정보나 그 밖에 부동산의 표시를 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제7호).

등기권리자와 등기의무자가 공동으로 전자신청을 하기 위해서는 해당 필수정

보를 반드시 전자적으로 첨부하여야 하며, 그 정보가 첨부되지 아니한 때에는 신청정보를 송신할 수 없다. 첨부하여야 할 정보 중 법인등기부정보 및 부동산 등기부정보와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정정보 공동이용의 대상이 되는 다음 각 호의 정보는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

(파) 인감증명서정보의 제공

부동산등기규칙 제53조, 제54조 및 기타 규정에 의하여 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 '전자증명서정보'를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다. 방문신청의 경우에는 인감증명서(본인서명사실확인서)를 첨부하여야 한다(등기예규 제1609호 제2조).

(하) 첨부정보가 필요없는 기록

등기원인을 증명하는 정보가 집행력 있는 판결인 경우에는 부동산등기규칙 제46조 제1항 제2호⁴⁶⁾의 정보를 제공할 필요가 없다. 다만, 등기원인에 대하여 행정관청의 허가, 동의 또는 승낙을 받을 것이 요구되는 때에는 그러하지 아니하다(부동산등기규칙 제46조 제3항).

(거) 지방세 납세증명서

신탁법 제3조제1항제1호(위탁자와 수탁자 간의 계약) 및 제2호(위탁자의 유언)에 따라 신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우와 신탁법 제3조제5항(수탁자가 타인에게 신탁재산에 대하여 설정하는 신탁)에 따라 재신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우에는 지방세징수법 제5조제1항제4호에 따라 지방세 납세증명서를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 등기원인을 증명하는 정보로서 확정판결, 그 밖에 이에 준하는 집행

46) 등기원인에 대하여 제3자의 허가, 동의 또는 승낙이 필요한 경우에는 이를 증명하는 정보

권원(집행권원)을 제공하는 경우에는 지방세 납세증명서를 제공할 필요가 없다(등기예규 제1799호제1조다목(8)).

다. 취득세, 등록면허세, 수수료 등

(1) 취득세

신탁(신탁법에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 ㉠위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉡신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉢수탁자가 변경되어 신수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다(지방세법 제9조제3항). 그러나 신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 수익자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 매입으로 인한 소유권취득의 경우와 같다고 보아 취득세를 납부한다.

(2) 등록면허세

(가) 소유권이전의 경우

신탁을 원인으로 한 소유권이전등기의 경우 등록면허세를 면제한다(등기예규 제1744호).

(나) 신탁등기의 경우

신탁을 원인으로 한 소유권이전등기와 신탁의 등기는 동시에 신청하여야 하나 이들은 각 별개의 등기이다. 따라서 신탁등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고(등기예규 제1744호), 지방교육세로 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다.

(다) 등록면허세의 종과세

등록면허세는 재산권 기타 권리의 취득, 이전, 변경 또는 소멸에 관한 사항을 공부에 등기 또는 등록하는 경우에 등기 또는 등록이라는 단순한 사실의 존재를

과세대상으로 하여 그 등기 또는 등록을 받는 자에게 부과하는 조세로서, 그 등기 또는 등록의 유·무효나 실질적인 권리귀속의 여부와는 관계가 없는 것으로써, 이와 같은 법리는 지방세법 소정의 중과세의 경우에도 마찬가지이므로(대법원 1983. 2. 22. 선고 82누509 판결, 1986. 2. 25. 선고 85누858 판결), 신탁계약에 의하여 수탁자 명의로 등기가 경료된 경우, 지방세법(대도시내에서의 법인의 설립과 지점 또는 분사무소의 설치 및 대도시내로의 법인의 본점·주사무소 지점 또는 분사무소의 전입에 따른 부동산등기와 그 설립·설치·전입 이후의 부동산등기) 소정의 등록세 중과세 대상에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 “수탁자를 기준으로 하여야 할 것이다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2001두2720 판결).

(3) 신청수수료

가) 소유권이전등기와 동시에 신탁등기를 하는 경우 : 소유권이전등기의 신청수수료 이외에 신탁등기의 신청수수료를 별도로 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

등 기 목 적 등		수수료	
		서면방문신청	전자표준 신청
소유권이전등기		18,000원	15,000원
신탁등기	가. 신탁등기	8,000원	6,000원
	나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기	4,000원	3,000원

나) 신탁등기(신탁등기의 말소등기)와 그와 관련된 권리의 이전 등의 등기는 정확한 공시를 위하여 동시·일괄의 신청방법을 취하고 있을 뿐 신탁법 제4조, 민법 제186조에 의한 별개의 등기신청이므로, 당사자 간 다른 특별한 약정이 없는 한 신탁등기, 신탁등기의 말소·변경등기의 원칙적인 등기신청수수료의 납부의무자는 등기신청인인 수탁자이다(부동산등기선례 제202509-2호, 2025. 9. 11. 부동산등기과-3076 질의회답).

다) 전자신청의 경우 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수

료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다.

전자신청의 경우 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.

(4) 국민주택채권

신탁 또는 신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하지 아니한다(주택도시보증법 시행령 별표1 제8조 제1항 관련).

(5) 신탁계약서에 첨부하는 인지세

신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기신청서에 첨부하는 신탁계약서는 대가성 있는 소유권이전에 관한 증서로 볼 수 없으므로 인지세법에서 정하는 인지를 첨부할 필요가 없다(등기선례 7-553. 2004. 8. 23. 부등 3402-417 질의회답).

(6) 농어촌특별세

신탁으로 인한 소유권이전은 지방세법과 지방세특별제한법의 규정에 의한 형식적인 소유권의 취득·등기에 해당하므로 비과세 한다(농어촌특별세법 제4조).

(7) 재산세

신탁법에 따라 수탁자명의로 등기·등록된 신탁재산의 경우에는 위탁자(다만, 주택법 제2조제11호에 따른 지역주택조합·직장주택조합이 조합원이 납부한 금전으로 매수하여 소유하고 있는 신탁재산의 경우에는 해당 지역주택조합·직장주택조합)가 재산세를 납부하여야 한다. 이 경우 수탁자(지역주택조합·직장주택조합의 경우에는 조합원)는 지방세기본법 제135조에 따른 납세관리인으로 본다(지방세법 제107조 제2항 제5호).

(8) 상속세

상속세 및 증여세법에 따르면, 신탁법 제59조에 따른 유언대용신탁과 신탁법 제60조에 따른 수익자연속신탁은 상속에 포함된다고 규정하고 있으므로, 유언대용신탁과 수익자연속신탁은 상속에 해당한다(상속세 및 증여세법 제2조제1호라목 및 마목). 또한 유언대용신탁 및 수익자연속신탁에 의하여 신탁의 수익권을 취득한 자는 수익자에 해당하므로, 수익자 각자가 받았거나 받을 재산을 기준으로 상속세 및 증여세법 시행령 제3조에서 정하는 비율에 따라 계산할 금액을 상속세로 납부해야 한다(상속세 및 증여세법 제2조제5호다목 및 제3조의2제1항).

3. 등기관이 신탁원부 작성 및 심사

(1) 신탁재산의 공시

신탁법은 제4조에서 신탁의 대항요건으로 “등기 또는 등록하여야 할 재산권에 관하여는 신탁은 그 등기 또는 등록을 함으로써 제3자에게 대항할 수 있다.”고 규정하고 있다. 부동산신탁의 공시는 신탁을 등기원인으로 하는 부동산소유권이전등기(신탁법 제2조)외에 신탁재산임을 표시하는 신탁내용을 신탁원부에 기재함으로써 공시한다.

등기관이 신탁등기를 할 때에는 다음 각 호의 사항을 기록한 신탁원부(信託原簿)를 작성하고, 등기기록에는 부동산법 제48조에서 규정한 사항 외에 그 신탁원부의 번호 및 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에 관한 주의사항을 기록하여야 한다(부동산법 제81조제1항).

①위탁자(委託者), 수탁자 및 수익자(受益者)의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 사무소 소재지를 말한다) ②수익자를 지정하거나 변경할 수 있는 권한을 갖는 자를 정한 경우에는 그 자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 사무소 소재지를 말한다) ③수익자를 지정하거나 변경할 방법을 정한 경우에는 그 방법 ④수익권의 발생 또는 소멸에 관한 조건이 있는 경우에는 그 조건 ⑤신탁관리인이 선임된 경우에는 신탁관리인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 사무소 소재지를 말한다) ⑥수익자가 없는 특정의 목적을 위한 신탁인 경우에는 그 뜻 ⑦신탁법 제3조제5항에 따라 수탁자가 타인에게 신탁을 설정

하는 경우에는 그 뜻 ⑧신탁법 제59조제1항에 따른 유언대용신탁인 경우에는 그 뜻 ⑨신탁법 제60조에 따른 수익자연속신탁인 경우에는 그 뜻 ⑩신탁법 제78조에 따른 수익증권발행신탁인 경우에는 그 뜻 ⑪공익신탁법에 따른 공익신탁인 경우에는 그 뜻 ⑫신탁법 제114조제1항에 따른 유한책임신탁인 경우에는 그 뜻 ⑬신탁의 목적 ⑭신탁재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 방법 ⑮신탁종료의 사유 및 그 밖의 신탁 조항

※ 제1항제5호, 제6호, 제10호 및 제11호의 사항에 관하여 등기를 할 때에는 수익자의 성명 및 주소를 기재하지 아니할 수 있다. 제1항의 신탁원부는 등기기록의 일부로 본다(부동법 제81조제1, 2항).

(2) 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에 관한 주의사항의 등기)

① 신탁재산이 소유권인 경우 등기관은 법 제81조제1항에 따라 신탁재산에 속하는 부동산의 거래에 관한 주의사항을 신탁등기에 부기등기로 기록하여야 한다(부동산등기규칙 제139조의4제1항). ② 제1항에 따른 부기등기에는 “이 부동산에 관하여 임대차 등의 법률행위를 하는 경우에는 등기사항증명서 뿐만 아니라 등기기록의 일부인 신탁원부를 통하여 신탁의 목적, 수익자, 신탁재산의 관리 및 처분에 관한 신탁 조항 등을 확인할 필요가 있음”이라고 기록하여야 한다(부동산등기규칙 제139조의4제2항).

(3) 신탁원부의 심사

가) 신탁목적에 반하는 등기의 신청 : 신탁등기가 경료된 부동산에 대하여 수탁자를 등기의무자로 하는 등기의 신청이 있을 경우 등기관은 그 등기신청이 신탁목적에 반하지 아니하는가를 심사하여 신탁목적에 반하는 등기신청은 수리하여서는 아니된다(등기예규 제1799호).

나) 처분제한 등기 등 : 등기관은 수탁자를 등기의무자로 하는 처분제한의 등기, 강제경매등기, 임의경매등기 등의 촉탁은 이를 수리하고, 위탁자를 등기의무자로 하는 위 등기의 촉탁은 이를 수리하여서는 아니된다. 다만, 신탁전에 설정된 담보물권에 기한 임의경매등기 또는 신탁전의 가압류등기에 기한 강제경매

등기의 촉탁에 있어서는 위탁자를 등기의무자로 한 경우에도 이를 수리하여야 한다(등기예규 제1799호).

다) 등기관은 등기소에 제공된 전자문서에 번호를 부여하고 이를 신탁원부로서 전산정보처리조직에 등록하여야 한다. 등기관은 서면이 제출된 경우에는 그 서면을 전자적 이미지정보로 변환하여 그 이미지정보에 번호를 부여하고 이를 신탁원부로서 전산정보처리조직에 등록하여야 한다. 신탁원부에는 1년마다 그 번호를 새로 부여하여야 한다(부동산등기규칙 제140조).

4. 등기신청서 사례

[서식] 소유권이전 및 신탁 등기신청(상속목적, 수익자 연속신탁, 신탁 회사와 계약)

소유권이전 및 신탁 등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			

부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡ [등록문서번호 : 25368456번] 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 〇월 〇일 수익자연속신탁		
등 기 의 목 적		소유권 이전 및 신탁		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
등 기 의무자	김 위 탁	000000 - 000000	서울시 서초구 서초로 111-22	
등 기 권리자	한국〇〇신탁 주식회사 대표이사 유장수	000000 - 000000	서울시 서초구 방배로 211-322	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		채권 매입면제(주택도시시기금법 시행령 별표1 제8조 제2항 관련 부표)
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 12,000원		지방교육세 금 2,400원
		농어촌특별세 금 원
세 액 합 계		금 14,400원
등 기 신 청 수 수 료		금30,000원(이품의 경우) ⁴⁷⁾
		은행수납번호 :
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-L07I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 신탁계약서 1통	1. 신탁원부 1통	
1. 인감증명서(전자본인서명확인서)1통	1. 취득세(등록세)영수필확인서 1통	
1. 토지대장 1통	1. 위 임 장 1통	
1. 주민등록등본 1통		
1. 법인등기부등본 1통		
20〇〇년 〇월 〇일		
위 신청인 ① (전 화:)		
(또는) 위 대리인 법무사 김 법 무 ① (전 화:)		
서울 서초구 서초로 223-66		
서울중앙 지방법원 서초 등기소 귀 중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

47) 부동산이 2건임

- 이 사례는 상속을 목적으로 신탁회사와 연속신탁을 계약하고 소유권이전 및 신탁등기를 하는 사례이다.

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “수익자연속신탁”으로, 연월일은 신탁계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 신탁으로 인한 소유권이전등기와 신탁등기를 동일신청서로 신청하므로 “소유권이전 및 신탁”으로 기재한다.
- 등기의무자란 : 위탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 위탁자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재한다.
- 등기권리자란 : 수탁자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는

금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의 회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 지방세 납세증명서의 제공 : 신탁법 제3조제1항제1호(위탁자와 수탁자 간의 계약) 및 제2호(위탁자의 유언)에 따라 신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우와 신탁법 제3조제5항(수탁자가 타인에게 신탁재산에 대하여 설정하는 신탁)에 따라 재신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우에는 지방세징수법 제5조제1항제4호에 따라 지방세 납세증명서를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호제1조다목(8)).
- 신탁계약서 : 등기원인을 증명하는 정보로서 첨부정보로 제공하여야 하며, 그 등기원인을 증명하는 정보에는 검인을 받아야 한다(등기예규 제1799호). 인지세법이 정하는 인지는 붙이지 아니한다.
- 신탁원부 : 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유 센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명서나 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증 : 방문 신청의 경우 등기의무자의 인감증명서(발행일로부터 3월 이내)를 첨부하거나, 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다. 본인서명사실확인서의 발급기관은 동사무소(면사무소)이므로 직접 방문하여 신청하여야 한다(본인서명사실 확인 등에 관한 법률 제5조제1항).
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.
- 농지취득자격증명서 : 농지법 제34조 제2항에 따른 농지전용협의를 완료한 농지를 취득한 사업시행자가 신탁을 원인으로 하여 신탁회사 명의로 소유권을 이전하는 경우, 소유권이전등기신청서에 농지법 제8조제1항에 따라 농지전용협의 완료를 증명하는 서면을 첨부하면 충분하고 농지취득자격증명서를 첨부할 필요가 없다(등기선례 제201304-5호, 2013. 04. 30. 부동산등기과-974 질의회답).

※ 취득세 · 등록면허세 · 신청수수료 · 국민주택채권 · 인지세 등

- 208면 참조

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[첨부서면] 신탁원부

신탁원부

신탁원부 제
호

위탁자	김 위 탁
수탁자	한국○○신탁 주식회사
원수익자	김 위 탁
연속수익자	제1차 연속수익자 ○○○ 제2차 연속수익자 ◇◇◇ 제3차 연속수익자 □□□

제	호
---	---

신청대리인 법무사 김법무 서울시 서초구 서초로 456

신청서접수	20○○년 ○월 ○일
	제 호

1.	위탁자의 성명, 주소	김 위 탁(0000000-00000000) 서울시 서초구 서초로 111-22	
2.	수탁자의 성명, 주소	한국○○신탁 주식회사 (00000-00000000) 서울시 서초구 방배로 211-322	
3.	수익자의 성명, 주소	원수익자	위탁자와 같음
		연속수익자	제1차 연속수익자 ○○○○ 제2차 연속수익자 ◇◇◇◇ 제3차 연속수익자 □□□□
4.	신탁조항	별첨 연속신탁계약서와 같음	
5.	부동산의 표시	1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡ 이 상	

[첨부서면] 수익자 연속신탁계약서표지(상속목적, 수익자 연속신탁)

수익자 연속신탁계약서

검인

접수번호:
부동산등기특별조치법
제3조 규정에 따라 검인
함

...

○시장

위탁자 : 김위탁(000000-00000000)

수탁자 : 한국○○신탁 주식회사 (00000-00000000)

원수익자 : 위탁자와 같음

연속수익자 : 제1차 연속수익자 ○○○

제2차 연속수익자 ◇◇◇

제3차 연속수익자 □□□

검인신청인 : 법무사 ○○○

서울시 서초구 서초로 111-222

전화 000-0000 팩스 000-0000

[첨부서면] 연속신탁 계약서(상속목적, 신탁회사와 계약)⁴⁸⁾

수익자연속신탁 계약서

위탁자 김위탁(이하“갑”이라 함)과 수탁자 한국○○신탁주식회사(이하“을”이라 한다)는 다음의 수익자연속신탁 계약을 체결한다.

제1조(신탁의 목적) 이 신탁계약은 수탁자가 신탁부동산의 소유권 보존, 임대차, 유지보수 기타 신탁부동산에 대하여 일체의 관리를 담당하고, 위탁자가 살아 있는 동안은 이 신탁재산에서 수익금을 지급받아 노후설계 자금으로 하고, 위탁자가 사망한 뒤에는 위탁자의 의사를 보다 적극적으로 반영하여 이 신탁재산의 수익금을 제5조의 수익자들에게 연속하여 지급하도록 하는 신탁을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 본 계약에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "위탁자"란 신탁을 설정하는 자를 말한다.
2. "수탁자"란 신탁재산을 인수하는 자를 말한다.
3. "원수익자"란 갑이 사망하기 전까지 신탁재산의 수익권을 갖는 수익자를 말한다. 다만, 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고는 본 계약에서 갑을 원수익자로 본다.
4. "수익자"란 신탁재산의 수익권을 취득하는 자를 말한다. 다만, 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고는 원수익자가 사망할 때까지 본 계약의 수익권을 취득하지 못한다.
5. "연속수익자"란 수익자의 사망에 의하여 차례로 신탁재산의 수익권을 취득하도록 지정받은 자를 말한다.
6. "유언집행자"란 유언의 내용을 실현하기 위하여 그 유언의 집행업무의 권한을 가지는 자를 말한다.

48) 이 서식 중 일부는 <http://blog.naver.com/chois2080/220932639764>에서 인용하였음을 알립니다.

7. "사망통지인"이라 함은 의 '사망통지인 확약서'를 제출한 자로서 수익자의 사망사실 등을 을에게 통지하는 자를 말한다(사망통지서 628면 참조).

제3조 신탁재산 ①위탁자이 신탁할 수 있는 재산의 종류는 다음 각 호에 따르며 신탁가액은 <별지1> '신탁재산목록'에 기재된 금액으로 한다.

1. 금전
2. 증권
3. 금전채권
4. 동산
5. 부동산
6. 지상권, 전세권, 부동산임차권, 부동산소유권 이전등기청구권, 그 밖의 부동산 관련 권리
7. 기타 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 정하는 재산

② 위탁자는 제4조에서 정한 신탁계약기간 내에서 수탁자와 합의하여 신탁재산을 추가로 신탁할 수 있다.

③제1항 및 제2항의 신탁재산별 운용에 대한 세부적인 사항은 위탁자와 수탁자가 협의하여 정하기로 한다.

제4조(소유권이전 및 신탁등기)① 위탁자는 신탁의 목적을 달성하기 위하여 별지목록기재의 부동산(이하 신탁재산이라 한다)을 신탁하고 수탁자는 이를 인수한다.

②위탁자와 수탁자는 이 계약 체결과 동시에 신탁부동산에 대하여 소유권이전 및 신탁등기를 이행하기로 한다.

③소유권이전 및 신탁등기비용은 위탁자가 부담하기로 한다.

제5조(신탁기간) 이 신탁재산의 신탁기간은 위탁자로부터 5대 손(孫)이 모두 사망하는 날까지로 한다.

【유예】 또는 본 계약의 신탁계약기간은 위탁자와 수탁자가 협의하여 별도로 정한다.

제6조(수익자)① 이 신탁재산의 수익자는 다음과 같다.

②위탁자는 유언대용신탁 세부내역서에 기재된 자를 사후수익자로 정한

다.

순 서	수익자 내용		위탁자와의 관계
1	원수익자		위탁자 본인
	성 명	김 위 탁	
	주민등록번호	000000-000000	
	주 소	서울시 서초구 서초로 100길 20	
	연락처	000-0000-0000	
2	1차 연속수익자		위탁자의 장남
	성 명	김 수 익	
	주민등록번호	000000-000000	
	주 소	서울시 서초구 서초로 200길 20	
	연락처	000-0000-0000	
3	2차 연속수익자		위탁자의 손자이 자 장남 김수익 의 첫째(子)
	성 명	김 연 속	
	주민등록번호	000000-000000	
	주소및연락처	000-0000-0000	
4	3차 연속수익자		위탁자의 손자이 자 장남 김수익 의 둘째(子)
	성 명	김 계 속	
	주민등록번호	000000-000000	
	주소및연락처	000-0000-0000	

제7조(연속수익자 지정 및 변경 등)① 위탁자는 본 계약의 연속수익자를 다음과 같이 정한다. 다만, 동 차에 연속수익자를 복수로 지정하고자 하는 경우 그 다음 차수의 연속수익자는 지정하지 아니한다.

②위탁자는 본 계약의 연속수익자를 다음과 같이 정한다. 다만, 동 차에 연속수익자를 복수로 지정하고자 하는 경우 그 다음 차수의 연속수익자는 지정하지 아니한다.

③제1항 단서에 의한 복수의 연속수익자의 경우 신탁원본 및 신탁이익의 지급방법은 다음 각 호와 같다.

1. 별도 약정이 있는 경우를 제외하고는 연속수익자에게 균등하게 지급
 2. 연속수익자가 사망한 경우 해당 연속수익자의 법정상속인에게 지급
 - ④제1항에서 정한 1차 연속수익자가 원수익자보다 먼저 사망할 경우 2차 연속수익자가 1차 연속 수익자의 지위를 갖기로 한다.
 - ⑤제1항에서 정한 2차 연속수익자가 1차 연속수익자보다 먼저 사망할 경우 3차 연속수익자가 2차 연속수익자의 지위를 갖기로 한다. 다음 차수의 연속 수익자가 있을 경우 다음 차수에도 동일한 방법으로 적용된다.
 - ⑥제1항에서 정한 3차 연속수익자가 1차 연속수익자 또는 2차 연속수익자 보다 먼저 사망할 경우 위탁자는 제8항에 따라 새로운 연속수익자를 지정할 수 있으며 별도의 지정이 없으면 3차 연속수익자는 없는 것으로 본다. 다음 차수의 연속 수익자가 있을 경우 다음 차수에도 동일한 방법으로 적용된다.
 - ⑦수익자, 원수익자 및 연속수익자가 전부 사망하여 신탁계약이 종료된 경우 최종 순서로 지정된 연속수익자의 법정상속인에게 신탁원본 및 신탁이익을 지급하기로 한다.
 - ⑧제2항 내지 제6항에도 불구하고 별도의 약정이 있는 경우에는 그에 따른다.
 - ⑨위탁자는 제1항의 연속수익자를 새로 지정하거나 변경하고자 하는 경우에는 <별지4> '연속수익자 (지정·정보) 변경 의뢰서'를 수탁자에게 제출하여야 한다.
 - ⑩이 권리는 위탁자에게 전속되어 상속되지 아니하고 위탁자의 법정대리인이나 상속인이 수익자를 새로 지정하거나 변경할 수 없다.
- 제8조(신탁관리인 지정)① 갑은 수익자가 미성년자, 금치산(피성년후견인) 또는 한정치산(피한정후견인)자이거나 그 밖의 사유로 을에 대한 감독을 적절히 할 수 없는 경우 신탁관리인을 선임할 수 있다.
- ② 갑이 신탁관리인을 선임하고자 하는 경우 신탁관리인의 권한과 임무의 범위 및 보수지급에 관한 사항 등은 을과 협의하여 정한다.
- 제9조(사망통지인 지정 및 변경 등)①수익자는 사망통지인을 지정 또는 변

경하고자 하는 경우 <별지2> '사망통지인 요약서' 또는 <별지3> '사망통지인 (지정·정보) 변경 의뢰서'를 수탁자에게 제출하여야 한다.

②수익자는 제1항에서 정한 사망통지인이 사망한 경우에는 그 사실을 수탁자에게 지체없이 통보하여야 한다(사망통지서 628면 참조).

③제1항에서 정한 사망통지인 이외에도 제3자가 수익자의 사망사실을 입증할 수 있는 서류를 수탁자에게 제출할 수 있다. 이 경우 수탁자는 사망통지인 또는 수익자의 상속인 등에게 수익자의 사망사실을 확인하여야 한다.

④수탁자는 제1항 내지 제3항에 따른 통지의 지연 및 허위·부실 통지로 발생한 재산상 손해에 대하여 수탁자의 귀책 사유가 없는 한 책임을 지지 아니한다.

제10조[신탁의 원본]이 신탁의 원본은 신탁부동산과 신탁부동산의 물상대위로 취득한 재산, 수탁자가 임대인으로서 취득·보관하는 임대차보증금, 신탁부동산에 대한 보험계약에 의한 보험금 등 신탁부동산의 관리, 처분, 멸실, 훼손 기타의 사유로 수탁자가 취득한 재산을 말한다.

제11조(유언서 보관 및 유언집행서비스)위탁자는 본 계약과 별도로 유언서 보관 및 유언집행서비스 제공을 수탁자에게 의뢰할 수 있다

제12조[신탁의 수익]①이 신탁의 수익은 신탁부동산 기타 신탁재산의 운용으로 수입하는 임대료 등의 법정과실 기타 재산적 이익을 말한다.

②수탁자는 매월 수익내역을 위탁자 및 수익자에게 통보한다.

제13조(신탁부동산의 임대차)위탁자와 수탁자는 신탁부동산의 임대차관리를 다음과 같이 하기로 한다.

1. 위탁자는 기존 임대차계약서상의 임대인 명의를 수탁자 명의(또는 위탁자, 수탁자 공동명의)로 변경하는데 협조하기로 한다.

2. 제1호에 의하여 임대인 명의를 수탁자로 변경한 경우에도 위탁자가 수탁자에게 임차인으로부터 수령한 임대차보증금을 교부하지 않은 때에는 기존의 임대차계약에 따른 임대보증금 및 임대료는 위탁자가 계속 보관, 관리하고 그 반환책임도 부담한다.

3. 신탁계약 체결 후의 신규 임대차계약(기존 임대차계약의 임대차보

증금 증액기타 조건 변경계약 포함)은 수탁자 명의(또는 위탁자와 수탁자의 공동명의)로 체결한다.

4. 신탁계약 체결이후의 임대차계약(제2호에 의하여 임대인명의를 수탁자로 변경하고 위탁자가 수탁자에게 임대차보증금을 교부하지 않은 경우는 제외)에 따른 임대차보증금 및 임대료 등 제반 수입은 수탁자가 보관·관리·운용하는 것으로 한다. 다만, 수익자가 동의하는 경우에는 위탁자에게 양도할 수 있으며 양도시에는 제2호에 준하여 처리한다.

5. 기타 사항은 위탁자와 수탁자가 합의하여 처리하기로 한다.

제14조(신탁이익의 계산 및 지급) ① 신탁재산 운용으로 발생하는 이익 및 손실은 수익자에게 전부 귀속된다.

②수탁자는 신탁원본의 수익금은 원수익자의 사망 시까지 매월 말일 지급받기로 한다. 다만, 원수익자가 사망하면 위 수익권은 소멸하고 제1조의 신탁목적에 따라 제5조의 지정수익자에게 영속적으로 지급하기로 한다.

제15조(신탁재산처분) 신탁재산처분 시는 위탁자의 처분동의서를 첨부하기로 한다. 다만, 위탁자가 치매(정신이상 등)로 전문치료 및 요양을 위한 비용으로 사용하고자 신탁부동산을 처분하는 경우에는 위탁자의 자녀인 김○○, 김◇◇, 김◎◎의 동의서를 첨부하여야 한다.

제16조(약관의 변경) ① 수탁자는 본 계약을 변경할 수 있으며, 그 변경내용을 변경되는 약관의 시행일 20일 전에 위탁자가 확인할 수 있도록 회사의 영업점에 마련해 두거나 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체를 통하여 게시한다.

② 수탁자는 제1항의 변경 내용이 위탁자에게 불리한 것일 때에는 이를 서면 등 위탁자와 사전에 합의한 방법으로 변경되는 약관의 시행일 20일 전까지 통지하여야 한다. 다만, 위탁자에게 변경 전 내용이 그대로 적용되는 경우 또는 위탁자가 변경 내용에 대한 통지를 받지 아니하겠다는 의사를 명시적으로 표시한 경우에는 그러하지 아니한다.

- ③ 수탁자는 제2항의 통지를 할 경우 "위탁자가 변경에 동의하지 아니한 경우에는 계약해지를 할 수 있고, 통지를 받은 날로부터 변경되는 약관의 시행일 전의 영업일까지 계약해지의 의사표시를 하지 아니한 경우에는 변경에 동의한 것으로 본다."라는 취지의 내용을 통지하여야 한다.
- ④ 위탁자가 제3항의 통지를 받은 날로부터 변경되는 약관의 시행일 전의 영업일까지 계약해지의 의사표시를 하지 아니한 경우에는 변경에 동의한 것으로 본다.
- ⑤ 수탁자는 이 약관을 영업점에 비치 또는 게시하여 위탁자가 요구할 경우 이를 교부하여야 하며, 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면 기타 이와 유사한 전자통신매체에 게시하여 위탁자가 약관을 조회하고 다운로드(화면출력 포함) 받을 수 있도록 하여야 한다.

제17조(수익권의 양도 및 담보 제공) 이 계약의 수익권은 양도하거나 담보로 제공할 수 없다. 수익권증서는 발행하지 않기로 한다.

제18조(신탁보수)① 이 신탁의 보수는 『별첨3 신탁보수에 관한 약정』에 의한다.

② 수탁자는 경제사정의 급변 또는 신탁사무의 현저한 변경, 기타 상당한 사유가 발생한 때에는 위탁자 및 수익자와 합의하여 신탁보수를 조정할 수 있다.

③ 신탁보수의 지급기일은 『별첨3 신탁보수에 관한 약정』에 의하되 다음과 같이 지급한다.

1. 최초 기본보수 : 위탁자가 지급한다.
2. 차회 기본보수, 성과보수, 계약해지보수 : 신탁수익이 발생한 경우 신탁수익에서 수탁자가 수취하고, 신탁수익이 없는 경우에는 위탁자가 지급한다.

제19조(조세 및 비용)수탁자의 귀책사유 없이 발생하는 신탁재산에 대한 조세 및 공과금과 본 계약과 관련한 신탁사무 처리에 수반되어 발생하는 비용은 신탁재산에서 차감하거나 위탁자에게 따로 청구할 수 있다.

제20조(신탁계약의 중도해지 등)① 갑은 본 신탁계약기간 만료 전에 신탁계약의 전부 또는 일부를 해지(이하 '중도해지'라 한다)할 수 있으며 을

은 이에 응하여야 한다.

② 제 1항의 신탁계약 중도해지에 관한 사항은 해당 신탁계약서에서 정한 바에 따른다. 다만, 본 계약의 중도해지수수료 등 중도해지에 관한 사항은 갑과 을이 합의하여 별도로 정할 수 있다.

③ 갑이 사망한 이후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 신탁계약의 전부 또는 일부가 종료될 수 있다. 이 경우 신탁원본 또는 신탁이익은 수익자 또는 신탁재산의 관리자에게 지급한다.

1. 수익자가 신탁재산에 의하지 않으면 기초생계, 6개월 이상의 중병치료, 학업 등 해결할 수 없는 급박한 상황이 발생한 경우
2. 유류분 반환 청구에 의해 유류분 반환이 확정되어 신탁재산으로 유류분을 지급하는 경우
3. 신탁관계법규에 의하여 신탁재산에 강제집행 등을 하는 경우
4. 기타 갑이 별도로 정한 경우

④ 을은 제3항의 경우 해당 수익자 또는 신탁재산의 관리자에게 증빙서류를 서면으로 제출받아야 한다. 다만, 제출한 증빙서류를 판단함에 있어 을의 귀책사유가 없는 한 을은 책임을 부담하지 아니한다.

제21조(신탁의 종료 및 최종계산)① 본 계약은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종료한다.

1. 제4조에서 정한 신탁계약기간이 만료된 경우
2. 본 계약에서 정한 수익자 및 연속수익자가 모두 사망한 경우
3. 본 계약과 관련된 수익권 전부가 소멸한 경우
4. 제2호 및 제3호 이외 신탁의 목적을 달성하였거나 달성할 수 없게 된 경우
5. 기타 신탁관계법규에서 정한 신탁의 종료사유에 해당하는 경우

② 본 계약 또는 제4조에서 정한 바에 따라 신탁이 종료된 경우 을은 최종계산서를 작성하여 수익자의 승인을 받아 신탁재산을 교부한다. 다만, 신탁재산 중 환가 및 회수가 곤란한 부득이한 사정이 발생한 경우 신탁재산을 운용현상 그대로 교부할 수 있다.

③ 최종계산서에 대하여 수익자가 승인을 하지 아니한 경우 을은 수익자

에게 최종계산의 승인을 요구하고, 수익자는 계산승인의 요구를 받은 때로부터 1개월 이내에 승인여부를 을에게 통지하여야 한다.

④ 을은 제3항의 계산승인을 요구하는 경우 "수익자는 최종계산에 대하여 이의가 있는 경우 계산 승인을 요구받은 때로부터 1개월 이내에 이의를 제기할 수 있으며, 그 기간 내에 이의를 제기하지 않으면 수익자가 최종계산을 승인한 것으로 본다"라는 취지의 내용을 수익자에게 고지하여야 한다.

⑤ 수익자가 을로부터 제3항의 계산승인을 요구 받은 때로부터 1개월 내에 이의를 제기하지 아니하는 경우 제2항의 계산을 승인한 것으로 본다.

제22조(협의)본 계약에서 정하지 아니한 사항이나 또는 해석상 이의가 있는 사항이 발생하는 경우에는 신탁관계법규 및 민법에서 정한 바에 따르기로 한다.

제23조(선관주의 의무)수탁자는 신탁재산을 운용함에 있어 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.

제24조(관할법원)이 계약으로 인한 소송의 관할법원은 민사소송법에서 정한 바에 따른다.

제25조(계약서 작성)본 계약서는 2부를 작성하여 갑과 을이 각 1부씩 보관한다. 다만, 신탁재산 공시 등을 위해 유관기관에 본 계약서 원본을 제출하여야 하는 경우에는 1부 이상을 추가로 작성할 수 있다.

20 년 월 일

위탁자(갑) 성명 ○○○ (서명 또는 날인)

주소

연락처

수탁자(을) 성명 ○○○ (서명 또는 날인)

주소

연락처

원수익자 성명 ○○○(서명 또는 날인)

주소

연락처

[별첨] 수익자연속신탁 부동산의 표시

수익자연속신탁 부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡
 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡
- 이 상

[첨부서면] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡ [등록문서번호 : 25368456번] 이 상
등기원인과 그 연월일	20〇〇년 〇월 〇일 수익자연속신탁
등 기 의 목 적	소유권 이전 및 신탁
위 임 인	대 리 인
등기의무자 김 위 탁 (인) 서울시 서초구 서초로 111-22 등기권리자 한국〇〇신탁 주식회사 서울시 서초구 방배로 211-32 대표이사 유장수 (인)	법무사 김 법 무 (인) 서울 서초구 서초로 456 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20〇〇년 0 월 0 일

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

[서식] 소유권이전 및 신탁 등기신청(대학등록금목적, 수익자 연속신탁)

소유권이전 및 신탁 등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡ [등록문서번호 : 25368456번] 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 〇월 〇일 수익자연속신탁		
등 기 의 목 적		소유권 이전 및 신탁		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
등 기 의무자	김 위 탁	000000 - 000000	서울시 서초구 서초로 111-22	
등 기 권리자	한국〇〇신탁 주식회사 대표이사 유장수	000000 - 000000	서울시 서초구 방배로 211-322	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액		
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액
1. 토 지	금 원	금 원
2.	금 원	금 원
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		채권 매입면제(주택도시시기금법 시행령 별 표1 제8조 제2항 관련 부표)
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호		
취득세(등록면허세) 금 12,000원		지방교육세 금 2,400원
		농어촌특별세 금 원
세 액 합 계		금14,400원
등 기 신 청 수 수 료		금30,000원(이품의 경우) ⁴⁹⁾
		은행수납번호 :
등기의무자의 등기필 정보		
부동산 고유번호	1102-2006-002095	
성명(명칭)	일련번호	비밀번호
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636
첨 부 서 면		
1. 신탁계약서 1통	1. 신탁원부 1통	
1. 인감증명서(전자본인서명확인서)1통	1. 취득세(등록면허세)영수필확인서1통	
1. 토지대장 1통	1. 위 임 장 1통	
1. 주민등록등본 1통		
1. 법인등기부등본 1통		
20〇〇년 〇월 〇일		
위 신청인 ㉠ (전 화:)		
(또는) 위 대리인 법무사 김 법 무 ㉠ (전 화:)		
서울 서초구 서초로 223-66		
서울중앙 지방법원 서초 등기소 귀 중		
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)	

- 신청서 작성요령 -

- 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 신청인관등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

- 이 사례는 신탁회사와 장학금목적의 연속신탁을 계약하고 소유권이전 및 신탁등기를 하는 사례이다.

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “수익자연속신탁”으로, 연월일은 신탁계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 신탁으로 인한 소유권이전등기와 신탁등기를 동일신청서로 신청하므로 “소유권이전 및 신탁”으로 기재한다.
- 등기의무자란 : 위탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 위탁자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재한다.
- 등기권리자란 : 수탁자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 등기의무자란과 같다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인

하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의 회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 지방세 납세증명서의 제공 : 신탁법 제3조제1항제1호(위탁자와 수탁자 간의 계약) 및 제2호(위탁자의 유연)에 따라 신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우와 신탁법 제3조제5항(수탁자가 타인에게 신탁재산에 대하여 설정하는 신탁)에 따라 재신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우에는 지방세징수법 제5조제1항제4호에 따라 지방세 납세증명서를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호제1조다목(8)).
- 신탁계약서 : 등기원인을 증명하는 정보로서 첨부정보로 제공하여야 하며, 그 등기원인을 증명하는 정보에는 검인을 받아야 한다(등기예규 제1799호). 인지세법이 정하는 인지는 붙이지 아니한다.
- 신탁원부 : 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보,

건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유 센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.

- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명서나 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증 : 방문 신청의 경우 등기의무자의 인감증명서(발행일로부터 3월 이내)를 첨부하거나, 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다. 본인서명사실확인서의 발급기관은 동사무소(면사무소)이므로 직접 방문하여 신청하여야 한다(본인서명사실 확인 등에 관한 법률 제5조제1항).
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.
- 농지취득자격증명서 : 농지법 제34조 제2항에 따른 농지전용협의를 완료한 농지를 취득한 사업시행자가 신탁을 원인으로 하여 신탁회사 명의로 소유권을 이전하는 경우, 소유권이전등기신청서에 농지법 제8조 제1항에 따라 농지전용협의 완료를 증명하는 서면을 첨부하면 충분하고 농지취득자격증명서를 첨부할 필요가 없다(등기선례 제201304-5호, 2013. 04. 30. 부동산등기과-974 질의회답).

※ 취득세 · 등록면허세 · 신청수수료 · 국민주택채권 · 인지세 등

- 208면 참조

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[별첨] 수익자 연속신탁계약서(대학등록금목적, 수익자연속신탁)

수익자 연속신탁계약서

검인

접수번호:

부동산등기특별조치법

제3조 규정에 따라 검인

함

...

○시장

위탁자 : 김위탁(000000-00000000)

수탁자 : 한국○○신탁 주식회사 (00000-00000000)

원수익자 : 위탁자와 같음

수익자 및 연속수익자 : ○○고등학교의 매년 졸업생 중 대학교를 진학하는 학생

검인신청인 : 법무사 ○○○

서울시 서초구 서초로 111-222

전화 000-0000 팩스 000-0000

[첨부서면] 연속신탁 계약서(대학등록금목적, 신탁회사와 계약)⁵⁰⁾

수익자연속신탁 계약서

위탁자 김위탁(이하“갑”이라 함)과 수탁자 한국○○신탁주식회사(이하“을”이라 한다)는 다음의 수익자연속신탁 계약을 체결한다.

제1조(신탁의 목적) 이 신탁계약은 수탁자가 신탁부동산의 소유권 보존, 임대차, 유지보수 기타 신탁부동산에 대하여 일체의 관리를 담당하고, 위탁자가 살아 있는 동안은 이 신탁재산의 수익금을 위탁자가 지급받기로 하고, 위탁자가 사망한 뒤에는 위탁자의 의사를 보다 적극적으로 반영하여 이 신탁재산의 수익금을 제6조의 수익자에게 연속하여 지급하는 것을 목적으로 한다.

제2조(신탁의 취지) 이 신탁계약은 위탁자가 배우지 못한 한이 있어 가정 형편이 어려운 후배들에게 자신의 꿈과 포부를 펼칠 수 있는 기회를 제공함으로써 국가의 미래를 짊어질 인재로 양성하는 역할에 일조하는 생각에서 별지목록기재의 부동산(이하 신탁재산이라 한다)에서 매월 수익되는 금액을 ○○고등학교졸업생 중 대학교를 진학하는 학생에게 등록금으로 써줄 것을 바라와 기증하는 바다.

제3조(용어의 정의) 본 계약에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "위탁자"란 신탁을 설정하는 자를 말한다.
2. "수탁자"란 신탁재산을 인수하는 자를 말한다.
3. "원수익자"란 갑이 사망하기 전까지 신탁재산의 수익권을 갖는 수익자를 말한다. 다만, 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고는 본 계약에서 갑을 원수익자로 본다.

50) 이 서식 중 일부를 <http://blog.naver.com/chois2080/220932639764>에서 인용하였음을 알립니다.

4. "수익자"란 신탁재산의 수익권을 취득하는 자를 말한다. 다만, 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고는 원수익자가 사망할 때까지 본 계약의 수익권을 취득하지 못한다.
 5. "연속수익자"란 수익자의 사망에 의하여 차례로 신탁재산의 수익권을 취득하도록 지정받은 자를 말한다.
 6. "유언집행자"란 유언의 내용을 실현하기 위하여 그 유언의 집행업무의 권한을 가지는 자를 말한다.
 7. "사망통지인"이라 함은 의 '사망통지인 확약서'를 제출한 자로서 수익자의 사망사실 등을 을에게 통지하는 자를 말한다(사망통지서 628면 참조).
 8. "신탁재산"이란 신탁부동산과 신탁부동산의 개발, 관리, 처분, 운용, 수용, 멸실, 훼손 및 그 밖의 사유로 사업시행자가 취득한 재산을 말한다.
 9. "신탁특약"이란 위탁자와 수탁자가 이 신탁계약에서 정하지 아니한 사항 또는 이 신탁계약과 달리 정하고자 하는 사항을 정하기 위하여 이 신탁계약에 우선하는 특약으로서 별첨 4에 기재된 특약사항을 말한다.
- 제4조(소유권이전 및 신탁등기) ① 위탁자는 신탁의 목적을 달성하기 위하여 별지목록기재의 부동산(이하 신탁재산이라 한다)을 신탁하고 수탁자는 이를 인수한다.
- ②위탁자와 수탁자는 이 계약 체결과 동시에 신탁부동산에 대하여 소유권이전 및 신탁등기를 이행하기로 한다.
 - ③소유권이전 및 신탁등기비용은 위탁자가 부담하기로 한다.

제5조(신탁기간) 이 신탁재산의 신탁기간은 영속적으로 한다.

제6조(수익자) ① 이 신탁재산의 수익자는 다음과 같다.

1. 원수익자

성 명 김 위 탁(주민등록번호 000000-000000)

주 소 서울시 서초구 서초로 100길 20

연락처 000-00000

2. 연속수익자

매년 ○○고등학교를 졸업하고 대학교진학을 하는 학생중 가정형편이 어려운 학생. 다만, 동 차에 연속수익자를 복수로 지정하고자 하는 경우 그 다음 차수의 연속수익자는 지정하지 아니한다.

② 갑은 제1항의 연속수익자를 새로 지정하거나 변경할 수 있다. 이 권리는 갑에게 전속되어 상속되지 아니하고 갑의 법정대리인이나 상속인이 수익자를 새로 지정하거나 변경할 수 없다.

③위탁자가 수익자를 새로 지정 및 변경하고자 하는 경우에는 '연속수익자(지정·정보) 변경 의뢰서'를 을에게 제출하여야 한다.

제7조(신탁관리인 지정)① 갑은 을에 대한 감독을 적절히 할 수 없는 경우 신탁관리인을 선임할 수 있다.

② 갑이 신탁관리인을 선임하고자 하는 경우 신탁관리인의 권한과 임무의 범위 및 보수지급에 관한 사항 등은 을과 협의하여 정한다.

제8조[신탁의 원본] 이 신탁의 원본은 신탁부동산과 신탁부동산의 물상대위로 취득한 재산, 수탁자가 임대인으로서 취득·보관하는 임대차보증금, 신탁부동산에 대한 보험계약에 의한 보험금 등 신탁부동산의 관리, 처분, 멸실, 훼손 기타의 사유로 수탁자가 취득한 재산을 말한다.

제9조[신탁의 수익]①이 신탁의 수익은 신탁부동산 기타 신탁재산의 운용으로 수입하는 임대료 등의 법정과실 기타 재산적 이익을 말한다.

②수탁자는 매월 수익내역을 위탁자에게 통보한다.

제10조[신탁부동산의 임대차]위탁자와 수탁자는 신탁부동산의 임대차관리를 다음과 같이 하기로 한다.

1. 위탁자는 기존 임대차계약서상의 임대인 명의를 수탁자 명의(또는

위탁자, 수탁자 공동명의)로 변경하는데 협조하기로 한다.

2. 제1호에 의하여 임대인 명의를 수탁자로 변경한 경우에도 위탁자가 수탁자에게 임차인으로부터 수령한 임대차보증금을 교부하지 않은 때에는 기존의 임대차계약에 따른 임대보증금 및 임대료는 위탁자가 계속 보관, 관리하고 그 반환책임도 부담한다.

3. 신탁계약 체결 후의 신규 임대차계약(기존 임대차계약의 임대차보증금 증액기타 조건 변경계약 포함)은 수탁자 명의(또는 위탁자와 수탁자의 공동명의)로 체결한다.

4. 신탁계약 체결이후의 임대차계약(제2호에 의하여 임대인명의를 수탁자로 변경하고 위탁자가 수탁자에게 임대차보증금을 교부하지 않은 경우는 제외)에 따른 임대차보증금 및 임대료 등 제반 수입은 수탁자가 보관·관리·운용하는 것으로 한다. 다만, 수익자가 동의하는 경우에는 위탁자에게 양도할 수 있으며 양도시에는 제2호에 준하여 처리한다.

5. 기타 사항은 위탁자와 수탁자가 합의하여 처리하기로 한다.

제11조(신탁이익의 계산 및 지급) ①수탁자는 신탁원본의 수익금을 원수익자의 사망 시까지 매월 말일 원수익자에 지급하기로 한다. 다만, 원수익자가 사망하면 위 수익권은 소멸하고 제3조의 취지에 따라 ○○고등학교 졸업생 중 대학교 진학하는 학생을 대상으로 매년 영속적으로 지급하기로 한다.

②지급방법은 ○○고등학교 졸업생 중 대학교 진학하는 학생의 신청에 의하여 수탁자가 지급한다. 지급기일은 매년 3월10일로 한다.

③ 수탁자는 매년 ○월에 ○○고등학교 졸업생에게 이를 공시하여야 한다.

제8조(사망통지인 지정 및 변경 등) ① 위탁자 또는 수익자는 사망통지인을 지정 또는 변경하고자 하는 경우 <별지2> ‘사망통지인 협약서’ 또는 <별지3> ‘사망통지인 (지정·정보) 변경 의뢰서’를 수탁자에게 제출하여야 한다(사망통지서 628면 참조).

② 위탁자 또는 수익자는 제1항에서 정한 사망통지인이 사망한 경우에는 그 사실을 수탁자에게 지체 없이 통보하여야 한다(사망통지서 628면 참조).

③ 제1항에서 정한 사망통지인 이외에도 제3자가 수익자의 사망사실을 입증할 수 있는 서류를 수탁자에게 제출할 수 있다. 이 경우 수탁자는 사망통지인, 위탁자 또는 수익자의 상속인 등에게 수익자의 사망사실을 확인하여야 한다.

④ 수탁자는 제1항 내지 제3항에 따른 통지의 지연 및 허위·부실 통지로 발생한 재산상 손해에 대하여 수탁자의 책임 있는 사유가 없는 한 책임을 지지 아니한다.

제12조(신탁재산처분) 신탁재산처분 시는 위탁자의 처분동의서를 첨부하기로 한다. 다만, 위탁자가 치매(정신이상 등)로 전문치료 및 요양을 위한 비용으로 사용하고자 신탁부동산을 처분하는 경우에는 위탁자의 자녀인 김○○, 김◇◇, 김◎◎의 동의서를 첨부하여야 한다.

제13조(계약변경) ① 이 신탁재산의 운용방법은 위탁자와 수탁자의 합의에 의하여 변경할 수 있다.

② 수탁자가 본 계약을 변경하고자 하는 경우 변경내용을 변경되는 계약의 효력 발생일 1개월 전에 위탁자가 확인할 수 있도록 수탁자의 영업점에 마련해 두거나 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체를 통하여 게시한다. 다만, 자본시장법 등 관계법령 또는 거래소 업무규정의 제·개정에 따른 제도변경 등으로 계약이 변경되는 경우로서 본문에 따라 안내하기가 어려운 급박하고 부득이한 사정이 있는 경우에는 변경내용을 앞의 문장과 같은 방법으로 개정된 계약의 효력 발생일 전에 게시한다.

③ 제1항의 변경내용이 위탁자(위탁자가 사망한 경우 수익자, 이하 이 조에서 같다)에게 불리한 것일 때에는 이를 서면 등 위탁자와 사전에 합의한 방법으로 변경되는 계약의 효력 발생일 1개월 전까지 통지하여야 한다. 다만, 기존 위탁자에게 변경 전 내용이 그대로 적용되는 경우

또는 위탁자가 변경내용에 대한 통지를 받지 아니하겠다는 의사를 명시적으로 표시한 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 수탁자는 제3항의 통지를 할 경우 “위탁자는 계약의 변경에 동의하지 아니하는 경우 계약을 해지할 수 있으며, 통지를 받은 날로부터 변경되는 계약의 효력 발생일 전의 영업일까지 계약해지의 의사표시를 하지 아니한 경우에는 변경에 동의한 것으로 본다”라는 취지의 내용을 통지하여야 한다.

⑤ 위탁자가 제4항의 통지를 받은 날로부터 변경되는 계약의 효력 발생일 전의 영업일까지 계약해지의 의사표시를 하지 아니하는 경우에는 변경에 동의한 것으로 본다.

⑥ 수탁자는 본 계약을 수탁자의 영업점에 위탁자가 확인할 수 있도록 마련해 두거나 게시하여 위탁자가 요구할 경우 이를 교부하여야 하며, 인터넷 홈페이지, 온라인 거래를 위한 컴퓨터 화면, 그 밖에 이와 유사한 전자통신매체에 게시하여 위탁자가 본 계약을 확인하고 다운로드(화면출력 포함)받을 수 있도록 하여야 한다.

⑦ 제1항에 의한 신탁계약 변경에 소요되는 비용 일체는 위탁자가 부담한다.

제14조(추가약정 등) ① 위탁자와 수탁자는 계약 내용과 관련하여 다음 각 호의 경우 협의하여 추가약정 또는 특약을 체결할 수 있다. 다만, 추가약정 또는 특약의 내용은 신탁관계법규 등에 위배되지 않아야 한다.

1. 이해관계자간 권리와 의무를 명확히 하고자 하는 경우
2. 계약의 내용을 구체화하거나 다르게 정하고자 하는 경우
- ② 계약의 내용과 추가약정 또는 특약의 내용이 경합하는 경우 추가약정 또는 특약의 내용을 우선 적용한다.
- ③ 특약사항은 다음과 같다.

--

제14조(수익권의 양도 및 담보 제공) 이 계약의 수익권은 양도하거나 담보로 제공할 수 없다. 수익권증서는 발행하지 않기로 한다.

제15조(신탁보수)① 이 신탁의 보수는 『별첨3 신탁보수에 관한 약정』에 의한다.

② 수탁자는 경제사정의 급변 또는 신탁사무의 현저한 변경, 기타 상당한 사유가 발생한 때에는 위탁자 및 수익자와 합의하여 신탁보수를 조정할 수 있다.

③ 신탁보수의 지급기일은 『별첨3 신탁보수에 관한 약정』에 의하되 다음과 같이 지급한다.

1. 최초 기본보수 : 위탁자가 지급한다.

2. 차회 기본보수, 성과보수, 계약해지보수 : 신탁수익이 발생한 경우 신탁수익에서 수탁자가 수취하고, 신탁수익이 없는 경우에는 위탁자가 지급한다.

제16조(조세 및 비용)수탁자의 귀책사유 없이 발생하는 신탁재산에 대한 조세 및 공과금과 본 계약과 관련한 신탁사무 처리에 수반되어 발생하는 비용은 신탁재산에서 차감하거나 위탁자에게 따로 청구할 수 있다.

제17조(신탁계약의 중도해지 등)① 갑은 본 신탁계약기간 만료 전에 신탁계약의 전부 또는 일부를 해지(이하 '중도해지'라 한다)할 수 있으며 을은 이에 응하여야 한다.

② 제 1항의 신탁재산별 신탁계약의 중도해지에 관한 사항은 해당 신탁계약서에서 정한 바에 따른다. 다만, 본 계약의 중도해지수수료 등 중도해지에 관한 사항은 갑과 을이 합의하여 별도로 정할 수 있다.

③ 갑이 사망한 이후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 신탁계약의 전부 또는 일부가 종료될 수 있다. 이 경우 신탁원본 또는 신탁이익은 수익자 또는 신탁재산의 권리자에게 지급한다.

1. 수익자가 신탁재산에 의하지 않으면 기초생계, 6개월 이상의 중병치

료, 학업 등 해결할 수 없는 급박한 상황이 발생한 경우

2. 유류분 반환 청구에 의해 유류분 반환이 확정되어 신탁재산으로 유류분을 지급하는 경우

3. 신탁관계법규에 의하여 신탁재산에 강제집행 등을 하는 경우

4. 기타 갑이 별도로 정한 경우

④ 을은 제3항의 경우 해당 수익자 또는 신탁재산의 권리자에게 증빙서류를 서면으로 제출받아야 한다. 다만, 제출한 증빙서류를 판단함에 있어 을의 귀책사유가 없는 한 을은 책임을 부담하지 아니한다.

제18조(신탁의 종료)본 계약은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 종료한다.

1. ○○고등학교가 폐교가 된 경우

2. 본 계약과 관련된 신탁재산 전부가 소멸한 경우

3. 기타 신탁관계법규에서 정한 신탁의 종료사유에 해당하는 경우

제19조(협의)본 계약에서 정하지 아니한 사항이나 또는 해석상 이의가 있는 사항이 발생하는 경우에는 신탁관계법규 및 민법에서 정한 바에 따르기로 한다.

제20조(선관주의 의무)수탁자는 신탁재산을 운용함에 있어 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다.

제21조(관할법원)이 계약으로 인한 소송의 관할법원은 민사소송법에서 정한 바에 따른다.

제22조(계약서 작성)본 계약서는 2부를 작성하여 갑과 을이 각 1부씩 보관한다. 다만, 신탁재산 공시 등을 위해 유관기관에 본 계약서 원본을 제출하여야 하는 경우에는 1부 이상을 추가로 작성할 수 있다.

20 년 월 일

위탁자(갑) 성명 ○○○ (서명 또는 날인)

주소

연락처

수탁자(을) 성명 ○○○ (서명 또는 날인)

주소

연락처

원수익자 성명 ○○○(서명 또는 날인)

주소

연락처

[별첨] 수익자연속신탁 부동산의 표시

수익자연속신탁 부동산의 표시

- | | | | |
|------------------|-------|---|----------|
| 1. 서울특별시 서초구 서초동 | 100-1 | 대 | 23241.2㎡ |
| 2. 동 소 | 101-2 | 대 | 35748.2㎡ |
| 이 | | 상 | |

[첨부서면] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 2. 동 소 101-2 대 35748.2㎡ [등록문서번호 : 25368456번] 이 상
등기원인과 그 연월일	20〇〇년 〇월 〇일 수익자연속신탁
등 기 의 목 적	소유권 이전 및 신탁
위 임 인	대 리 인
등기의무자 김 위 탁 (인) 서울시 서초구 서초로 111-22 등기권리자 한국〇〇신탁 주식회사 서울시 서초구 방배로 211-32 대표이사 유장수 (인)	법무사 김 법 무 (인) 서울 서초구 서초로 456 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20〇〇년 0 월 0 일

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

제4절 신탁선언에 의한 신탁

1. 서 설

가. 개 설

신탁법 제3조 제1항 제3호는 “신탁의 목적, 신탁재산, 수익자(공익신탁의 경우에는 신탁관리인을 말한다) 등을 특정하고 자신을 수탁자로 정한 위탁자의 선언에 의하여 신탁을 설정할 수 있다.”고 규정하고 있다.

“신탁선언에 의한 신탁”이란 위탁자가 타인이 아니라 자신을 수탁자로 지정한 신탁, 즉 위탁자가 자기 또는 제3자 소유의 재산 중에서 특정한 재산을 분리하여 그 재산을 자신이 수탁자로서 보유하고 수익자를 위하여 관리·처분한다는 것을 선언함으로써 설정하는 신탁을 말한다. ‘자기신탁’이라고도 한다.⁵¹⁾

나. 신탁선언의 유용성⁵²⁾

신탁선언이 인정되면 기업스스로 수탁자가 되어 보유중인 채권 등의 자산을 신탁재산으로 삼아 이를 유동화하여 자금을 조달할 수 있어 기업의 부담이 경감되고, 수탁자에게 지급해야 하는 수수료 등 비용을 절감할 수 있으므로 자산유동화가 용이하다.

그리고 기업이 특정사업을 수행함에 있어 자금조달의 방법으로 사업에 필요한 자산을 신탁재산으로 하면서 신탁선언을 이용하는 경우, 기업은 자신의 사업을 계속진행하면서 그로부터 얻어질 수익권을 판매하여 용이하게 자금을 조달할 수 있고, 기밀의 외부유출 등을 피할 수 있다.

또한 금융기관이 대출채권을 유동화하는 경우 채무자에 대한 정보를 가장 많이 보유하고 있으므로 다른 금융기관을 수탁자로 지정하는 경우보다 더 적절한 신탁재산의 관리가 가능하다.

51) 법무부 발행 신탁법 해설 29쪽

52) 법무부 발행 신탁법 해설 31쪽

그리고 자녀 및 후손을 위한 가족신탁을 신탁선언에 의하여 설정하는 경우 위탁자 스스로 수익자인 자녀 등을 위하여 가장 적합한 방법으로 재산관리를 하면서도 장래 발생할 수 있는 위탁자의 파산 등 경제적인 불확실성으로부터 수익자를 보호할 수 있다.

다. 신탁선언에 의한 설정의 제한

(1) 개 설

신탁법 제3조 제1항 단서는 “수익자가 없는 특정의 목적을 위한 신탁(이하 “목적신탁”이라 한다)은 공익신탁을 제외하고는 제3호의 방법으로 설정할 수 없다.”고 규정하고 있다.

신탁선언에 의한 신탁을 책임재산면탈 등의 목적으로 악용하는 것을 방지하기 위하여 일정한 제한이 필요한바, 신탁법은 설정할 수 있는 신탁의 종류, 신탁의 목적, 신탁을 설정하는 방법, 설정 후 신탁의 철회 등에 대하여 일정한 제한을 두었다.

(2) 신탁종류의 제한

신탁법 제3조 제1항 단서는 공익신탁을 제외하고 수익자가 없이 특정의 목적을 위하여 설정하는 ‘사익목적신탁’의 경우 신탁선언의 방법으로 설정할 수 없도록 제한을 한 규정이다.

자기신탁의 경우 채무자는 자신의 재산을 직접 관리하게 되고, 채무자의 신탁사무를 감독할 다른 이해관계인이 없어서 채무자가 집행면탈 등의 목적으로 악용할 가능성이 높으므로, 목적신탁은 신탁선언의 방법으로 설정할 수 없도록 한 것이다.⁵³⁾

(3) 목적의 제한

위탁자가 집행의 면탈이나 그 밖의 부정한 목적으로 신탁선언에 따라 신탁을 설정한 경우 이해관계인은 법원에 신탁의 종료를 청구할 수 있다(신탁법 제3조

53) 법무부 발행 신탁법 해설 32쪽

제3항).

신탁선언에 의한 신탁에서 집행면탈 또는 탈세 등의 불법한 목적으로 신탁을 설정한 경우, 일반신탁에 비해 신탁감독의 가능성이 상대적으로 약화된 점을 고려하여 신탁재산과 관련된 이해관계인이 법원에 신탁의 종료를 신청할 수 있도록 규정한 것이다.⁵⁴⁾

(4) 방법의 제한

신탁선언에 따른 신탁의 설정은 공익신탁법에 따른 공익신탁을 제외하고는 공정증서(公正證書)를 작성하는 방법으로 하여야 하며, 신탁을 해지할 수 있는 권한을 유보(留保)할 수 없다(신탁법 제3조제2항). 이는 신탁선언에 의하여 신탁을 설정하는 경우 반드시 공증인법 또는 변호사법에 따른 공정증서를 작성하는 방법으로 설정하도록 제한 한 것이다.

공정증서의 작성은 공증인법 제25조부터 제56조까지의 규정에 따른 절차 및 방법으로 하여야 하고, 신탁의 목적, 신탁재산 등 신탁에 관한 중요한 사항을 기재하여야 한다. 공정증서의 작성을 통하여 위탁자의 진정한 신탁설정의사를 확인하고, 신탁선언의 설정 사실 및 내용을 제3자가 쉽게 확인할 수 있도록 하기 위한 것이다.⁵⁵⁾

(5) 해지의 제한

신탁선언에 따른 신탁의 설정은 신탁을 해지할 수 있는 권한을 유보(留保)할 수 없다(제2항 후단). 이는 신탁선언에 의한 신탁에서 해지를 자유롭게 인정하면 불법목적을 달성한 후 언제든지 위탁자 겸 수탁자가 신탁재산을 위탁자의 재산으로 되돌릴 수 있어 남용의 우려가 있고, 신탁선언은 단독행위로서 일단 효력이 발생하면 원칙적으로 해지가 불가능한 것이 원칙이므로, 신탁선언에 의한 신탁은 원칙적으로 해지할 수 없도록 하기 위해 위탁자인 수탁자가 해지권을 유보한 채 신탁선언의 방법으로 신탁을 설정할 수 없도록 한 것이다.⁵⁶⁾

54) 법무부 발행 신탁법 해설 32쪽

55) 법무부 발행 신탁법 해설 33쪽

여기서의“해지”는 계약법에서 계속적 계약의 해소를 의미하는“해지”와 달리 단독행위인 신탁선언을 통하여 계속 운영 중인 자기신탁을 중단하고 신탁재산을 원래 위탁자에게 복귀시키는 것을 의미한다.

(6) 수익자의 제한

신탁법 제36조는“수탁자는 누구의 명의로도 신탁의 이익을 누리지 못한다.”고 규정하고 있는바, 자기신탁의 본질에 반하므로 수탁자는 단독수익자가 될 수 없다.

(7) 이해관계인의 신탁종료 청구

위탁자가 집행의 면탈이나 그 밖의 부정한 목적으로 신탁선언에 의한 신탁을 설정한 경우 이해관계인은 법원에 신탁의 종료를 청구할 수 있다(신탁법 제3조 제3항).

2. 위탁자의 선언에 의한 신탁등기

가. 개 설

(가) 신탁법 제3조 제1항 제3호에 따라 신탁의 목적, 신탁재산, 수익자 등을 특정하고 자신을 수탁자로 정한 위탁자의 선언에 의한 신탁의 경우 그 특정된 신탁재산에 대한 신탁등기(이하 “위탁자의 선언에 의한 신탁등기”라 한다)의 신청은 신탁재산으로 된 뜻의 권리변경등기(이하 “신탁재산으로 된 뜻의 등기”라 한다)의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 한다(등기예규 제1799호1.나.(2)(가)).

(나) 등기목적은 “신탁재산으로 된 뜻의 등기 및 신탁”, 등기원인과 그 연월일은 “○년 ○월 ○일 신탁”으로 하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호1.나.(2)(나)).

(다) 위 (가)의 경우 신탁재산으로 된 뜻의 등기 또는 신탁등기만을 신청하는

때에는 부동산등기법 제29조제5호에 의하여 신청을 각하하여야 한다(등기예규 제1799호1.나.(2)(다)).

나. 신청정보 및 첨부정보

신청정보 및 첨부정보를 제공에 관하여는 신청서 말미에서 다루기로 한다.

[기록례 1] 위탁자의 신탁선언에 의한 신탁등기

【 갑 구 】 (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등 기 목 적	접 수	등 기 원 인	권 리 자 및 기 타 사 항
2	소유권이전	2025년1월 9일 제670호	2025년1월 8일 매매	소유자 김우리 600104-1056429 서울특별시 서초구 반포대로 60 (반포동) 거래가액 금200,000,000원
3	신탁재산으로 된 뜻의 등기	2025년5월 31일 제3005호	2025년5월 30일 신탁	수탁자 김우리 600104-1056429 서울특별시 서초구 반포대로 60 (반포동)
	신탁			신탁원부 제2025-25호
3-1	신탁주의사항			이 부동산에 관하여 임대차 등의 법률행위를 하는 경우에는 등기사항증명서 뿐만 아니라 등기기록의 일부인 신탁원부를 통하여 신탁의 목적, 수익자, 신탁재산의 관리 및 처분에 관한 신탁 조항 등을 확인할 필요가 있음 2025년5월31일 부기

(주) 신탁법 제3조제1항제3호에 따라 자신을 수탁자로 정한 위탁자의 선언에 의한 신탁을 설정하는 경우에는 “신탁재산으로 된 뜻의 등기 및 신탁등기”를 신청할 수 있다.

[서식] 소유권이전 및 신탁 등기신청(신탁선언에 의한 신탁)

소유권이전 및 신탁 등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			
부동산의 표시				
서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ [등록문서번호 : 100번] 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 〇월 〇일 신탁		
등 기 의 목 적		신탁재산으로 된 뜻의 등기 및 신탁		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
등 기 의무자 (위탁자)	김 철 수	000000 - 000000	서울시 서초구 서초로 111-22	
등 기 권리자 (수탁자)	김 철 수	000000 - 000000	서울시 서초구 서초로 111-22	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액	
1. 토 지	금 원	금 원	
2.	금 원	금 원	
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		채권 매입면제(주택도시기금법 시행령 별 표1 제8조 제2항 관련 부표15호 가.)	
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호			
취득세(등록면허세) 금 6,000원		지방교육세 금 1,200원	
		농어촌특별세 금 원	
세 액 합 계		금 7,200원	
등 기 신 청 수 수 료		금15,000원(이품의 경우) ⁵⁷⁾	
		은행수납번호 :	
등기의무자의 등기필 정보			
부동산 고유번호	1102-2006-002095		
성명(명칭)	일련번호	비밀번호	
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636	
첨 부 서 면			
1. 신탁계약서	1통	1. 인감증명서(전자본인서명등)	1통
1. 공정증서	1통	1. 신탁원부	1통
1. 토지대장	1통	1. 취득세(등록세) 영수필확인서	1통
1. 주민등록등본	1통	1. 위 임 장	1통
1. 법인등기부등본	1통		
20○○년 ○월 ○일			
위 신청인		㉠ (전 화:)	
(또는) 위 대리인 법무사 정 인 구		㉠ (전 화:)	
서울 서초구 서초로 223-66			
서울중앙 지방법원 서초 등기소 귀 중			
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

- 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
- 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

- 이 사례는 신탁선언에 의한 신탁등기신청의 사례이다.

※ 신청정보의 제공

- 인터넷등기신청을 하고자 하는 당사자 또는 자격자대리인은 인터넷등기소에 접속한 후 전자문서로 작성하여야 한다. 이에 관하여 전산정보처리조직에 의한 부동산등기신청에 관한 업무처리지침(등기예규 제1725호)이 마련되어 있다.
- 신청정보의 입력 : 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 대장등본에 등록된 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재한다. 건물의 경우에는 도로명주소를 기재하여야 하고, 토지는 종전 지번 방식의 주소를 그대로 쓴다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “신탁”으로, 연월일은 신탁계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 신탁으로 인한 소유권이전등기와 신탁등기를 동일신청서로 신청하므로 “신탁재산으로 된 뜻의 등기 및 신탁”으로 기재한다.
- 등기의무자란 : 위탁자의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재하되, 등기부상 소유자 표시와 일치하여야 한다. 위탁자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재한다.
- 등기권리자란 : 수탁자를 기재하는 란으로, 그 기재방법은 신탁선언을 한 위탁자 본인의 성명, 주민등록번호, 주소를 기재한다. 수탁자가 법인인 경우에는 상호(명칭), 본점(주사무소 소재지), 등기용등록번호를 기재한다.

※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인

하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의 회답).

- 신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 자신을 수탁자로 정한 위탁자의 선언에 의한 신탁을 설정하는 경우에는 공익 신탁을 제외하고는 신탁설정에 관한 공정증서를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 신탁원부 : 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부을 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 인감증명서나 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증 : 방문

신청의 경우 등기의무자의 인감증명서(발행일로부터 3월 이내)를 첨부하거나, 인감증명을 갈음하여 본인서명사실 확인 등에 관한 법률에 따라 발급된 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서 발급증을 첨부할 수 있다. 본인서명사실확인서의 발급기관은 동사무소(면사무소)이므로 직접 방문하여 신청하여야 한다(본인서명사실 확인 등에 관한 법률 제5조제1항).

- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.
- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.

※ 취득세, 등록세, 신청수수료 등

- 취득세 : 신탁(신탁법에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 ㉠위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉡신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉢수탁자가 변경되어 신수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 신탁재산의 취득 중 주택조합 등과 조합원 간의 부동산 취득 및 주택조합 등의 비조합원용 부동산 취득은 제외한다(지방세법 제9조제3항).
- 등록면허세 :
 - (1) 소유권이전지 경우 : 신탁을 원인으로 한 소유권이전등기의 경우 등록세를 면제한다(등기예규 제1744호).
 - (2) 신탁등기의 경우 : 신탁을 원인으로 한 소유권이전등기와 신탁의 등기는 동시에 신청하여야 하나 이들은 각 별개의 등기이다. 따라서 신탁등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하여야 하고(등기예규 제1744호), 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다.
- 지방세 납세증명서의 제공 : 신탁법 제3조제1항제1호(위탁자와 수탁자 간의 계약) 및 제2호(위탁자의 유언)에 따라 신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우와 신탁법 제3조제5항(수탁자가 타인에게 신탁재

산에 대하여 설정하는 신탁)에 따라 재신탁을 원인으로 소유권이전등기 및 신탁등기를 신청하는 경우에는 지방세징수법 제5조제1항제4호에 따라 지방세 납세증명서를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 다만, 등기원인을 증명하는 정보로서 확정판결, 그 밖에 이에 준하는 집행권원을 제공하는 경우에는 지방세 납세증명서를 제공할 필요가 없다(등기예규 제1799호).

- 신청수수료 : 소유권이전등기의 신청수수료 이외에 신탁등기의 신청수수료를 별도로 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025. 08. 05.).
- 국민주택채권 : 신탁 또는 신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하지 아니한다(주택도시금융법 시행령 별표1 제8조 제2항 관련 부표15호 가.).
- 인지세 : 신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기신청서에 첨부하는 신탁계약서는 대가성 있는 소유권이전에 관한 증서로 볼 수 없으므로 인지세법에서 정하는 인지를 첨부할 필요가 없다(등기선례 7-553. 2004. 8. 23. 부등 3402-417 질의회답).
- 농어촌특별세 : 신탁으로 인한 소유권이전은 지방세법과 지방세특례제한법의 규정에 의한 형식적인 소유권의 취득·등기에 해당하므로 비과세 한다(농어촌특별세법 제4조 제8호와 동시행령 제4조 제3항).

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[첨부서면] 위임장

위 임 장	
부 동 산 의 표 시	서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 이 상
등기원인과 그 연월일	20〇〇년 〇월 〇일 신탁
등 기 의 목 적	신탁재산으로 된 뜻의 등기 및 신탁
이 전 할 지 분	
위 임 인	대 리 인
등기의무자 김 철 수 (인) 서울시 서초구 서초로 111-22 등기권리자 김 철 수 (인) 서울시 서초구 서초로 111-22	법무사 정 인 구 (인) 서울 서초구 서초로 456 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한다. 20〇〇년 0 월 0 일

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.

[별지 제33호 서식] 사서증서의 인증서 표지

등부	년	제	호
----	---	---	---

인 증 서

신탁선언에 의한 신탁원부

등본

공증
인가

法務法人 ○○

(공증부 : 593-0000)

210mm×297mm
(보존용지(1종) 70g/m²)

※ 위탁자의 선언에 의한 신탁등기를 신청하는 경우에는 공익신탁법에 따른 공익 신탁을 제외하고는 신탁설정에 관한 공정증서를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.다.(2)(가)).

[첨부서면] 신탁원부

신탁선언에 의한 신탁원부			
신탁원부 제 호			
위탁인	김 철 수		
수탁인	김 철 수		
<table><tr><td>제</td><td>호</td></tr></table>		제	호
제	호		
신청대리인 법무사 김정호			
신청서접수	20〇〇년 〇월 〇일		
	제 호		

1.	위탁자의 성명, 주소	김철수 서울시 서초구 서초로 111-22
2.	수탁자의 성명, 주소	김철수 서울시 서초구 서초로 111-22
3.	수익자의 성명, 주소	조동기 서울시 서초구 방배로 100
4.	신탁관리인의 성명, 주소	없음
5.	신탁조항	별지와 같음

[첨부서면] 신탁선언에 의한 신탁계약서

신탁선언에 의한 신탁계약

위 재산의 소유자 김철수는 신탁선언에 의한 신탁을 다음과 같이 체결한다.

제1조[신탁목적 및 업무범위]

- ① 이 신탁은 수탁자가 신탁부동산의 소유권 보존, 임대차, 유지보수 기타 신탁부동산에 대하여 일체의 관리를 담당하고, 신탁부동산의 운용 수익을 수익자에게 교부하는 것을 목적으로 한다.
- ② 제1항의 목적수행을 위한 업무범위는 『별첨4 업무범위관련 특약사항』에 의한다.

제2조[신탁가액]

- ① 신탁가액은 다음 각 호에 정한 기준으로 산정하여 『별첨1 신탁부동산목록』에 기재한다.
 1. 토지 : 부동산가격공시에관한법률에 의한 수탁시점의 개별공시지가
 2. 건물 : 행정자치부에서 고시한 수탁시점의 과세시가표준액
- ② 제1항에 불구하고 토지, 건물, 건축중인 건물, 구축물 기타 신탁재산에 대하여 위탁자와 수탁자가 합의한 경우에는 공인된 감정평가업자의 평가금액 또는 수탁자의 내부규정에서 정하는 평가방법에 따라 평가한 가액
- ③ 제1항에 의하여 신탁가액이 『별첨1 신탁부동산 목록』에 기재된 후 신탁부동산의 시가 또는 임대율이 기재시점을 기준으로 10%이상 변동된 경우 수탁자는 신탁가액을 조정할 수 있다.

제3조[신탁기간]

신탁계약의 신탁기간은 20〇〇년 〇월 〇일부터 20〇〇년 〇월 〇일까지

지로 하되, 위탁자, 수탁자 및 수익자의 합의로 변경할 수 있다.

제4조[수익자]

- ① 신탁계약의 수익자는 『별첨2 수익자의 표시』에 의한다.
- ② 위탁자는 수익자와 공동으로 연서하고 수탁자의 승낙을 얻어 수익자를 새로 지정하거나 변경할 수 있다. 이 항에 따른 수익자 신규지정 및 변경에 관한 위탁자의 권리는 일신전속적이고 상속되지 아니한다.

제5조[신탁의 원본]

이 신탁의 원본은 신탁부동산과 신탁부동산의 물상대위로 취득한 재산, 수탁자가임대인으로서 취득·보관하는 임대차보증금, 신탁부동산에 대한 보험계약에 의한보험금 등 신탁부동산의 관리, 처분, 멸실, 훼손 기타의 사유로 수탁자가 취득한 재산을 말한다.

제6조[신탁의 수익]

이 신탁의 수익은 신탁부동산 기타 신탁재산의 운용으로 수입하는 임대료 등의 법정과실 기타 재산적 이익을 말한다.

제7조[수익권증서]

- ① 수탁자는 수익자의 청구가 있는 경우에 수익권을 증명하기 위한 수익권증서를 발행하여 수익자에게 교부할 수 있으며, 수익자가 다수인 경우에는 지분비율을 표시하여 수익권증서를 발행, 교부할 수 있다.
- ② 수익자가 수익권을 양도, 명의변경 또는 담보제공하고자 할 때에는 위탁자와 수익자가 공동으로 연서하고 수탁자의 사전승낙을 받아야 한다.

제8조[소유권이전 및 신탁등기]

- ① 위탁자와 수탁자는 신탁계약 체결 후 지체없이 신탁부동산에 대하여 신탁을 원인으로 한 소유권 이전등기 및 신탁등기를 하여야 한다.
- ② 위탁자는 소유권이전 및 신탁등기에 필요한 등기필증, 인감증명서, 위임

장 기타 제반서류를 수탁자에게 제공하여야 한다.

- ③ 제1항의 등기에 소요되는 제 비용은 위탁자가 부담한다.

제9조[인계인수서의 작성]

신탁계약 체결 후 신탁부동산의 소유권이전 및 신탁등기가 완료된 때에는 위탁자와 수탁자는 인계인수서를 작성하고 기명날인하여야 한다. 신탁이 종료되어 수탁자가 수익자에게 신탁부동산의 소유권을 이전하고 신탁재산을 관리 및 운용상태대로 양도하는 경우에는 수익자와 수탁자는 인계인수서를 작성하고 기명날인하여야 한다.

제10조[유지관리 및 보험계약]

- ① 수탁자는 제1조 제2항의 업무범위 내에서 신탁부동산의 소유권 보존, 임대차, 유지보수 기타 신탁부동산에 대한 일체의 관리를 직접 수행하거나 수탁자가 선임한 제3자에게 위탁할 수 있다.
- ② 위탁자는 신탁부동산의 멸실, 훼손 기타 물리적 가치감소사유가 발생하거나 그 발생이 예상되는 경우에는 즉시 이를 수탁자에게 통지하여야 하고, 수탁자가 신탁부동산의 가치보전 및 처분에 필요하다고 생각하여 취하는 관리행위를 용인하여야 한다.
- ③ 신탁부동산에 대하여는 신탁계약이 존속하는 동안 보험계약의 계약자를 위탁자, 수익자를 수탁자로 하여 수탁자가 정하는 종류, 기간, 방법으로 보험계약을 체결하거나 보험금청구권에 대하여 수탁자를 질권자로 하여 질권설정을 하여야 한다. 또한 신탁계약 체결 전에 이미 체결된 보험계약이 있는 경우에는 보험수익자를 수탁자로 변경하거나 보험금청구권에 대하여 수탁자를 질권자로 하여 질권설정하여야 한다.
- ④ 제3항에 의한 보험계약 체결, 변경 또는 보험금청구권에 대한 질권설정에 소요되는 일체의 비용은 위탁자가 부담한다.

제11조[선관의무 및 손해배상]

- ① 수탁자는 신탁재산을 관리함에 있어 선량한 관리자로서의 주의의무를

다하여야 한다.

- ② 신탁계약과 관련하여 수탁자의 귀책사유 없는 사유로 인하여 위탁자 또는 수익자에게 손해가 발생한 경우(임대료 연체 기타 임차인의 귀책사유에 의한 손해발생 포함) 수탁자는 그 손해에 대한 책임을 부담하지 아니한다.
- ③ 위탁자는 신탁기간 중 또는 신탁종료 후 신탁부동산의 하자 및 그 하자를 원인으로 하여 발생한 손해에 대한 책임을 진다.

제12조 [임대차 관리]

- ① 위탁자는 신탁계약 체결 전에 위탁자와 임차인이 체결한 임대차계약의 임대인 명의를 수탁자로 변경하는데 협조하여야 한다.
- ② 신탁기간 중 신탁계약 체결 전의 임대차계약이 기간만료 또는 해지되는 경우이에 따른 임대보증금반환의무는 위탁자가 부담한다. 다만, 제1항에 의하여 임대차계약상 임대인의 명의를 수탁자로 변경하고 위탁자가 수탁자에게 임차인으로부터 수령한 임대차보증금을 수탁자에게 교부한 경우에는 수탁자가 임대보증금반환의무를 부담한다.
- ③ 기타 임대차관리에 관한 세부사항은 위탁자와 수탁자가 협의하여 『별첨5 임대차관련 특약사항』 과 같이 정한다.

제13조 [신탁재산에 속하는 금전의 운용]

- ① 수탁자는 신탁재산에 속하는 금전을 『별첨6 신탁재산 운용지시서』에 서 정하는 바에 따라 운용한다. 다만, 위탁자가 지정한 방법으로 운용할 수 없는 잔액이 있는 경우에는 은행계정대 및 콜론으로 운용할 수 있다.
- ② 수탁자는 이 신탁의 신탁재산을 다른 신탁재산과 구분하여 관리·운용한다.

제14조 [비용부담]

- ① 신탁재산에 관한 제세공과금, 유지관리비, 개량비용, 기타 신탁부동산에 대한실질적인 보존과 관리행위에 따르는 일체의 비용과 등기비용 기타

신탁사무처리에 필요한 모든 비용은 위탁자 및 수익자가 연대하여 부담한다.

- ② 제1항의 비용은 신탁재산에 금전수입이 있는 경우에는 동 금전수입에서 우선충당할 수 있으며 신탁재산의 금전수입이 제1항의 제비용을 지급하기에 부족한 경우에는 위탁자와 수익자가 연대하여 지급하여야 한다.
- ③ 위탁자와 수익자가 제1항의 비용을 지급하지 않거나 신탁재산에 금전수입이 없어 수탁자가 동 비용을 대지급한 경우 위탁자와 수익자는 연대하여 대지급일 익일부터 상환일까지 수탁자의 신탁계정 연체대출금이 자율을 적용하여 산출한 이자를 대지급한 원금에 가산하여 수탁자에게 지급하여야 한다.
- ④ 위탁자와 수익자가 제1항에 의하여 부담할 제 비용 및 제3항에 의하여 수탁자가 대지급한 비용 등을 수탁자의 지급청구일로부터 기산하여 2주일이 경과한 날까지 지급하지 않은 경우 수탁자는 위탁자 및 수익자에게 신탁계약의 해지통지를 발송한 후 즉시 수탁자가 상당하다고 인정하는 방법으로 신탁재산을 처분하여 충당할 수 있다.
- ⑤ 제3항에 의한 대지급이 있는 후 신탁재산에 금전수입이 생긴 경우 수탁자는 대지급비용 및 이자를 제4항에 의한 신탁계약 해지 및 신탁재산 처분에 의하지 아니하고, 신탁재산에 속하는 금전수입에서 이를 충당할 수 있다.

제15조[신탁의 계산 및 수익의 교부]

- ① 신탁재산에 관한 계산기일은 매년 12월 31일 및 신탁종료일로 하며, 수탁자는매 계산기일에 당해기(期)의 수지계산서를 작성하여 수익자에게 통보하고 수지계산결과 신탁수익이 발생된 경우 그 수익은 각 해당기 종료 후 2주일 이내에 교부하여야 한다. 다만, 수지계산결과 신탁수익이 미발생된 경우에는 수익자에 대한 수지계산서 통보를 생략한다.
- ② 계산기일이 도래하기 전에 위탁자, 수익자 및 수탁자가 합의하는 경우에는 신탁재산에 의하여 발생된 수익과 비용 및 신탁보수를 매월 또는 매분기별로 가(假)정산할 수 있다.

제16조[신탁보수]

- ① 이 신탁의 신탁보수는 『별첨3 신탁보수에 관한 약정』에 의한다.
- ② 수탁자는 경제사정의 급변 또는 신탁사무의 현저한 변경, 기타 상당한 사유가 발생한 때에는 위탁자 및 수익자와 합의하여 신탁보수를 조정할 수 있다.
- ③ 신탁보수의 지급기일은 『별첨3 신탁보수에 관한 약정』에 의하되 다음과 같이 지급한다.
 1. 최초 기본보수 : 위탁자가 지급한다.
 2. 차회 기본보수, 성과보수, 계약해지보수 : 신탁수익이 발생한 경우 신탁수익에서 수탁자가 수취하고, 신탁수익이 없는 경우에는 위탁자 및 수익자가 연대하여 지급한다.
- ④ 수탁자는 위탁자 또는 수익자로부터 제1항에 의한 신탁보수를 받지 못한 경우에는 제14조 제4항의 내용을 준용하여 처리한다.

제17조[중도해지 및 책임부담]

- ① 신탁계약은 신탁기간 중에는 중도해지할 수 없다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우 수탁자는 신탁계약을 해지할 수 있다. 이 경우 수탁자는 자신의 귀책사유가 아닌 한 신탁해지로 인한 책임을 부담하지 아니한다.
 1. 위탁자 또는 수탁자의 귀책사유 여부를 불문하고 수탁자가 신탁이익의 전부를 향수하게 되거나 기타 부득이한 사유로 인하여 수탁자가 수탁업무를 수행할 수 없는 경우
 2. 위탁자 또는 수익자가 귀책사유 있는 사유로 신탁계약을 위반한 경우
 3. 신탁부동산에 대한 소유권분쟁, 제3자의 저당권 실행, 임대차에 기인한 경매실행 등 부득이한 사유로 인하여 위탁자 또는 수익자가 이 신탁의 해지청구를 한 경우
 4. 위탁자 또는 수익자가 제14조 및 제16조에 규정한 제비용과 신탁보수 등을 지급하지 아니한 경우
- ② 제1항 제2호 내지 제4호에 의한 신탁해지의 경우 수탁자는 『별첨3 신탁보수에 관한 약정』에 의한 신탁보수 기타 신탁계약에 따라 수탁자가

지급받을 제비용 및 신탁해지로 인하여 수탁자가 입은 손해(이하 "신탁 보수 등"이라 한다)를 신탁재산에서 수취한다. 다만, 위탁자 또는 수익자로부터 신탁보수 등의 전액을 지급받은 경우에는 그러하지 아니하다.

- ③ 수탁자가 제2항의 금액을 받지 못하는 경우 수탁자는 수탁자가 상당하다고 인정하는 방법으로 신탁재산을 처분하여 충당할 수 있다.

제18조[계약변경]

- ① 이 신탁계약은 위탁자, 수익자 및 수탁자의 합의에 의하여 변경할 수 있다.
- ② 제1항에 의한 신탁계약 변경에 따른 소유권이전 및 신탁등기변경, 인계인수서의 작성은 신탁계약 제8조 제1항 및 제2항과 제9조의 규정을 준용하고, 신탁계약 변경에 소요되는 비용 일체는 위탁자와 수익자가 연대하여 부담한다.

제19조[현장조사]

수탁자는 신탁부동산에 대하여 년1회이상 및 위탁자 또는 수익자의 요청이 있을 때마다 등기부등본을 발급받아 소유권내용을 확인하고 현장조사를 실시하여 그 내용을 위탁자 및 수익자에게 통보하고, 등기부등본 발급 및 현장조사에 소요된 비용은 위탁자 또는 수익자에게 신탁보수와 별도로 청구한다. 수탁자의 등기부등본발급 및 현장조사에 소요되는 비용은 위탁자 및 수익자가 연대하여 부담한다.

제20조[신탁종료 및 신탁재산의 교부]

- ① 이 신탁은 신탁기간 만료 또는 중도해지에 의하여 종료하며 신탁종료에 따른 소유권이전 및 신탁등기 말소 신청은 수탁자가 수행한다.
- ② 이 신탁이 종료된 경우 위탁자 및 수익자는 연대하여 다음 각 호의 비용 등을 지체없이 지급 또는 정산하고 소유권이전 및 신탁등기 말소 신청서류를 수탁자에게 제출하여야 한다.

1. 신탁등기 말소에 따른 비용

2. 신탁보수

3. 수탁자가 대지급한 비용

4. 계약해지에 따른 보수 및 수탁자가 입은 손해

- ③ 수탁자는 신탁계약이 종료된 경우 최종계산서를 작성하여 수익자의 동의를 받아야 한다. 다만, 제15조에 의하여 수익자에게 기 통보한 수지계산서가 있는 때에는 그 수지계산서에 기재된 계산기간 이후부터 신탁계약종료일까지의 수지계산서만 작성한다.
- ④ 수탁자는 수익자로부터 수익권증서를 반환받고 신탁재산을 신탁종료시점의 현상 그대로 수익자에게 인도한다. 이 경우 수탁자는 신탁재산에 속하는 임대차계약이나 보험계약 등에 대하여 명의변경 등의 조치를 통하여 제반 권리의 무가 수익자에게 귀속되도록 하여야 한다.

제21조[인감신고]

- ① 위탁자와 수익자는 본인 및 대리인의 인감(또는 서명감)을 신탁계약 체결 결과 동시에 수탁자에게 신고하여야 한다.
- ② 이 신탁에 관한 제반서류 등에 사용된 인감(또는 서명감)과 수탁자가 기 제출받은 인감(또는 서명감)을 육안으로 주의 깊게 비교·대조하여 틀림이 없는 것으로 인정하여 신탁재산의 인도 및 기타 신탁사무 처리를 한 때에는 수탁자는 인감(또는 서명감)의 위조, 변조, 도용 등으로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 지지 아니한다.

제22조[사고신고 등]

- ① 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 위탁자 또는 수익자는 지체없이 그 사실을 서면에 의하여 수탁자에게 신고하여야 한다.
 - 1. 신탁계약서, 수익권증서 및 신고인감(또는 서명감)의 분실·도난·훼손
 - 2. 위탁자와 수익자 본인 및 대리인의 사망 또는 주소, 성명, 행위능력 등의 변경 및 신고인감(또는 서명감)의 변경
 - 3. 기타 신탁계약에 관하여 변경을 요하는 사항으로서 수탁자가 정하는 사항

- ② 수탁자는 제1항의 신고 또는 절차의 지연으로 인하여 발생한 손해에 대하여 그 책임을 지지 아니한다.
- ③ 제1항의 신고를 해태하여 수탁자에게 손해가 발생한 경우 위탁자와 수익자는 연대하여 그 손해를 배상하여야 한다.

제23조[합의사항]

신탁재산의 전부 또는 일부에 대하여 멸실, 훼손 또는 공용징수 등의 사유에 의하여 보상금 기타 이에 준하는 금전 등을 수수한 때에는 수탁자는 수익자와 합의하여 처리한다.

제24조[소송수행]

- ① 수탁자는 신탁재산과 관련하여 소송사건이 발생한 때에는 즉시 그 개요를 위탁자 및 수익자에게 통지하여야 한다. 소송이 취하, 화해 기타의 사유로 인하여 종결된 때에도 또한 같다.
- ② 수탁자는 신탁사무처리를 위하여 위탁자 및 수익자와 합의하여 소송의 제기등을 할 수 있다.
- ③ 수탁자가 제2항에 의하여 소송의 제기 등을 하고자 하는 경우 수탁자는 수탁자가 적당하다고 인정한 변호사를 선임하여 소송수행일체를 위임할 수 있으며, 변호사 보수 등 소송과 관련된 일체의 비용은 수탁자의 소요예상액 통보내용에 따라 위탁자 및 수익자가 연대하여 부담한다.

제25조[관할법원]

신탁계약에 관하여 발생한 분쟁의 관할법원은 민사소송법에서 정하는 바에 따른다. 다만, 수익자가 소송을 제기하는 때에는 수익자의 선택에 따라 수익자의 주소지 또는 수익자가 거래하는 수탁자의 영업점 소재지를 관할하는 법원에 제기할 수 있다.

제26조[준 용]

신탁계약에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 추가계약서, 수탁자의 내

규, 관계법령 등에 따라 처리한다.

제27조[추가계약]

위탁자, 수익자, 수탁자는 신탁계약에 반하지 않는 범위 내에서 이 신탁 계약의 내용을 구체화하거나 당사자들의 권리, 의무를 추가적으로 정하기 위한 계약을 체결할 수 있다.

제28조[계약서의 보관]

신탁계약 체결을 증명하기 위하여 신탁계약서 2부를 작성하여 위탁자와 수탁자가 각 1부씩 보관한다.

20〇〇년 〇월 〇일

위탁자 주소 :

주민(사업자)번호 :

성명 : (인)

수탁자 주소 :

주민(사업자)번호 :

성명 : (인)

별첨 :

1. 신탁부동산 목록
2. 수익자의 표시
3. 신탁보수에 관한 약정
4. 업무범위관련 특약사항
5. 임대차관련 특약사항
6. 신탁재산 운용지시서

[별첨1]신탁부동산목록(예시)

신탁부동산목록(예시)							
번호	소재지및지번	종 류 (토지/건물)	지목	현황	면적(㎡)	소유자	신탁가액
합계							

[별첨2]수익자의 표시(예시)

수익자의 표시(예시)

신탁원본수익자	
성명(상호)	
주민등록번호(사업자등록번호)	
주소(사업장소재지)	

[별첨3]업무범위관련 특약사항(예시)

업무범위관련 특약사항(예시)

위탁자와 수탁자는 신탁계약 제1조 제2항에 의거 수탁자의 업무범위를 다음과 같이 정한다.

1. 신탁부동산에 대한 소유권 관리, 시설물에 대한 수선, 청소, 방역, 경비, 보험가입 및 제세공과금의 납부 등의 보존행위
2. 위탁자 또는 수익자와 합의된 토지에 대한 분필 또는 합필, 부지조성,

건물에 대한 증·개축 등의 개량행위

3. 임대차계약, 임차인 모집 및 임대료의 수납 등의 이용행위
4. 신탁원본 및 신탁수익의 관리 및 운용행위
5. 신탁재산과 관련된 소송행위

[별첨4]임대차관련 특약사항(예시)

임대차관련 특약사항(예시)

위탁자와 수탁자는 신탁계약 제12조에 의한 임대차관리를 다음과 같이 하기로 한다.

1. 위탁자는 기존 임대차계약서상의 임대인 명의를 수탁자 명의(또는 위탁자, 수탁자 공동명의)로 변경하는데 협조하기로 한다.
2. 제1항에 의하여 임대인 명의를 수탁자로 변경한 경우에도 위탁자가 수탁자에게 임차인으로부터 수령한 임대차보증금을 교부하지 않은 때에는 기존의 임대차계약에 따른 임대보증금 및 임대료는 위탁자가 계속 보관, 관리하고 그 반환책임도 부담한다.
3. 신탁계약 체결 후의 신규 임대차계약(기존 임대차계약의 임대차보증금 증액기타 조건 변경계약 포함)은 수탁자 명의(또는 위탁자와 수탁자의 공동명의)로 체결한다.
4. 신탁계약 체결이후의 임대차계약(제2호에 의하여 임대인명의를 수탁자로 변경하고 위탁자가 수탁자에게 임대차보증금을 교부하지 않은 경우는 제외)에 따른 임대차보증금 및 임대료 등 제반 수입은 수탁자가 보관·관리·운용하는 것으로 한다. 다만, 수익자가 동의하는 경우에는 위탁자에게 양도할 수 있으며 양도시에는 제2호에 준하여 처리한다.
5. 기타 사항은 위탁자와 수탁자가 합의하여 처리하기로 한다.

[별첨5] 신탁재산 운용지시서(예시)

신탁재산 운용지시서(예시)

주식회사 ○○신탁 앞

신탁계약 제13조 제1항에 따라 신탁재산에 속하는 금전의 운용을 다음과 같이 지시합니다.

☐ 신탁 계약일 :

☐ 계 좌 번 호 :

☐ 운용지시 내용

신탁자금 운용방법 (별표1)	세 부 내 용	확인란

※주) 신탁자금 운용방법(별표1) 중에서 세부적으로 운용지시 할 때에는 그 내용을 「세부내용」란에 직접 기재하고 날인하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

위탁자 주소 :

성명 : (인)

[별지 제40호 서식] 정관의 인증작성용지

<개정 2022.2.7>

등부	년	제	호
인 증			
위 김철수는_			
본 공증인의 면전에서 위 신탁선언에 의한 신탁계약서의 <u>작성 및 그 기명</u>			
날인을 본인 등이 자인하는 것이라고 진술하였다.			
.....			
본 공증인은 위 촉탁인이 제시한 주민등록증.....			
에 의하여 그 사람이 틀림없음을 인정하였다.			
년 월 일 이 사무소에서 위 인증한다.			
공증사무소명칭		공증 인가	法務法人 ○○
소속 서울중앙지방검찰청			
소재지표시 서울시 서초구 서초로 1234-1			
공증담당변호사 김 철 수 ㉠			

210mm×297mm
(보존용지(1종) 70g/m²)

제5절 재신탁의 설정과 등기

1. 서 설

가. 개 설

종전에는 재신탁에 관한 근거법령 규정이 없어서 재신탁이 불가능하였으나, 2014년 신탁법의 개정에 따라 재신탁이 가능해졌다.

신탁법 제3조 제5항은 “수탁자는 신탁행위로 달리 정한 바가 없으면 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 경우에는 수익자의 동의를 받아 타인에게 신탁재산에 대하여 신탁을 설정할 수 있다.”고 규정하였다.

이는 재신탁에 관한 규정으로, “재신탁”이란 수탁자가 인수한 신탁재산을 스스로 위탁자가 되어 다른 수탁자에게 신탁하여 새로운 신탁을 설정하는 것을 말한다. 예컨대 재건축사업 시행을 위하여 조합원들로부터 부동산을 인수한 재건축조합이 그 재건축사업의 안정적인 계속을 보장하기 위하여 신탁부동산을 다시 신탁회사에 신탁하는 것이 허용될 필요가 있는바, 개정 신탁법에 명문으로 그 근거를 마련하였다. 다만, 재신탁이 위탁자의 신임관계에 위반될 수도 있으므로 개정 신탁법은 허용요건으로 “신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 경우에는 수익자의 동의를 받을 것”을 규정하고 있다. 등기선례도 “신탁행위로 달리 정한 바가 없다면 수탁자는 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 경우 수익자의 동의를 받아 신탁재산을 재신탁할 수 있다(등기선례 제201403-4호, 2014. 3. 20. 부동산등기과-719 질의회답).”고 한다.

재신탁이 설정되면 원래의 수탁자는 재신탁의 수익자가 될 수도 있으나, 이는 수탁자의 이익향수금지(신탁법 제36조)와 개념상 구별되는 것으로, 예를 들어 수탁자는 신탁재산인 금전의 투자위험을 줄이기 위하여 부동산에 투자하는 신탁, 주식에 투자하는 신탁, 국공채에 투자하는 신탁, 은행예금 등으로 분산투자한 후 그로부터 얻은 수익과 손실을 정산한 신탁수익을 수익자로 하여금 향수하도록 할 수 있을 것이다.⁵⁸⁾

나. 재신탁의 설정

(1) 개 설

유언대용신탁에서 재신탁이라면 위탁자로부터 신탁을 받은 원수탁자가 신탁 목적의 달성을 위하여 수익자의 동의를 받아 신탁회사에 신탁부동산을 다시 신탁할 수 있는 것이다.

재수탁자는 원수탁자로부터 재산권을 이전받아 신탁사무를 처리한다는 점에 서 신탁사무의 위임(신탁법 제42조)과 구별되는데, 예를 들어 재개발조합원들로부터 부동산을 수탁한 재개발조합이 신탁회사에 신탁부동산을 다시 개발·처분신탁하는 경우, 재개발조합의 채권자들에 의한 강제집행 또는 파산, 재개발조합 집행부의 배임 등으로 인하여 재개발사업이 중단되는 것을 방지할 수 있다.

신탁회사에서 운용하는 신탁의 종류로는 영업신탁의 방법으로 정하고 있는 “토지(개발)신탁, 관리신탁, 처분신탁, 담보신탁, 분양관리신탁, 국공유지신탁” 등이 있다. 세분하면 토지신탁에는 “분양형 토지신탁, 임대형 토지신탁”이 있으며, 관리신탁에는 “갑종 관리신탁, 을종 관리신탁”이 있다.

유언대용신탁을 통해 부동산을 수탁한 원수탁자가 신탁회사에 재신탁하려면 신탁회사는 보통 부동산관리신탁계약을 권유하는데 현재 관리신탁은 다음과 같이 “갑종” 관리신탁과 “을종” 관리신탁으로 구분하여 운영되고 있다.

수탁자의 신탁사무 자체가 신탁재산을 재신탁하여 그로부터 얻은 수익을 수익자에게 향유케 하는 것이라는 점에서, 수탁자가 스스로 신탁사무를 처리할 수 없을 때 새로운 수탁자가 선임될 때까지 임시적으로 사무를 처리하는 신탁재산 관리인 제도(신탁법 제17조 및 제18조)와도 구별된다.⁵⁹⁾

(2) 갑종 관리신탁

갑종 관리신탁을 물건관리신탁이라 한다. 따라서 일반적으로 행하여지는 것이 빌딩의 임대 및 관리이다.

신탁회사는 수탁받은 부동산에 대하여 임대차관리, 시설 및 기술관리, 세무관

58) 법무부 발행 신탁법해설 35~37쪽

59) 법무부 발행 신탁법해설 37쪽

리, 법무관리, 금전의 운용 등을 수행하여 이로부터 발생하는 신탁수익을 수익자에게 교부하게 된다.

(3) 을종 관리신탁

“을종 관리신탁”이란 부동산소유자로부터 신탁계약을 통해 부동산소유권을 이전받아 그 부동산의 소유권만을 관리하는 신탁이다. 따라서 수탁자는 별도의 부동산관리업무는 수행하지 않고 신탁된 부동산에 대한 등기부상 “소유권”만 관리·보존하므로 을종 관리신탁을 명의 관리신탁이라고도 한다.

을종관리신탁은 일정기간 동안 부동산소유권을 타인이 관리해줄 필요가 있을 때(장기간 외국체류 등), 신탁기간 동안 소유권을 보호하는 기능이 있으므로 소유권보호가 필요할 경우, 부동산에 관련된 분쟁이 타결될 때까지는 재산권이 임의처분 되지 않도록 보호할 필요가 있는 경우(공사 중인 건물의 분쟁, 상속자간에 재산분쟁 등), 신병 등의 사유로 어린 자녀에게 장래의 유언 집행을 원할 때 등에 이용 할 수 있다.

이러한 을종 관리신탁은 그 신탁부동산에 관한 담보권을 설정하고자 하는 채무자 입장에서는 신탁부동산을 신탁회사 소유명의로 한 후 담보권을 설정하게 되면 취득세 등 세제상의 혜택을 보는 경제적 이익이 있을 뿐만 아니라, 부동산 신탁을 원인으로 하여 수탁자 앞으로 소유권이전등기를 마치게 되면 위탁자와의 내부관계에 있어서 소유권이 위탁자에게 유보되어 있는 것이 아니라 대내외적으로 소유권이 수탁자에게 완전히 이전되는 효과가 있는 것임을 활용하여 등기명의를 공신력 있는 신탁회사(수탁자)로 이전해 둔 다음, 당해 부동산의 이용과 관리에 있어서 초래될지도 모를 불확실성(예컨대 신탁자의 처분행위, 신탁자에 대한 다른 채권자가 당해 부동산에 대한 예상치 못한 가압류, 가처분 등의 처분제한행위, 강제집행행위의 발생 위험성, 신탁자의 파산 등)을 해소시켜 관계되는 이해관계인들이 안심하고 부동산을 둘러싼 각종의 신규투자 등 거래를 원활하게 해 줄 수 있는 신탁상품이다.

따라서 재신탁의 경우 “을종관리신탁”을 설정하는 것으로 보아 여기에 “을종 관리신탁계약서 사례 1(296면 참조)과 2(310면 참조)”를 실는다.

2. 재신탁등기 절차

가. 서 설

(1) 개 설

수탁자가 신탁법 제3조 제5항에 따라 타인에게 신탁재산에 대하여 신탁을 설정하는 경우(이하 “재신탁”이라 한다)에는 해당 신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기는 새로운 신탁의 수탁자가 단독으로 신청한다(등기예규 제1799호1.가.(2)). 재신탁에 의한 신탁등기의 신청은 재신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 한다(등기예규 제1799호1.나.(3)(가)).

부동산에 관한 신탁등기신청은 해당 신탁으로 인한 권리의 이전 또는 보존이나 설정등기의 신청과 동시에 그리고 반드시 동일한 신청서에 의하여 신탁의 등기를 신청하여야 하고, 위탁자를 등기의무자로 하고 수탁자를 등기관리자로 위탁자와 수탁자가 공동으로 신청하여야 한다(부동산등기법 제82조 제1, 2항, 등기예규 제1799호제1조나목). 만일 신탁의 등기만을 신청한 경우에는 등기관은 부동산등기법 제29조 제5호에 의하여 이를 각하하고, 소유권이전등기만을 신청한 경우에도 그 등기원인이 신탁임이 판명된 경우에는 이를 각하한다(등기예규 제1799호제1조나목(2)). 다만 수익자나 위탁자가 수탁자를 대위하여 단독으로 신탁등기만을 신청하는 경우에는 그러하지 아니하다(등기예규 제1799호1.나.(1).(다)).

신탁법에서는 권리이전등기 이외의 다른 등기도 신탁을 원인으로 행해질 수 있음을 고려하여 위탁자와 수탁자가 공동으로 신청해야 할 등기를 권리이전등기에 제한하지 않았다. 동일한 위탁자 및 수탁자가 수개의 부동산에 대하여 같은 신탁목적으로 신탁계약을 체결하는 경우에도 한 개의 신청서로써 등기를 하여야 한다. 이 경우에 신탁원부가 될 서면은 부동산별로 제출하여야 한다. 수개의 부동산 중 일부 만에 대하여 신탁목적이 변경될 수 있기 때문이다.

재신탁등기의 신청은 해당 신탁으로 인한 권리의 이전 또는 보존이나 설정등기의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 하고(부동산등기규칙 제139조제1항), 그 관리인의 인적 사항, 신탁의 목적, 신탁재산의 관리 방법, 신탁

종료의 사유와 그 밖의 신탁의 조항이 기록된 서면 또는 전자문서를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제139조제3항).

위 첨부정보를 등기소에 제공할 때에는 방문신청을 하는 경우라도 이를 전자문서로 작성하여 전산정보처리조직을 이용하여 등기소에 송신하는 방법으로 할 수 있다. 다만, 부동산등기규칙 제63조(도면의 제출방법) 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 서면으로 작성하여 등기소에 제출할 수 있다(부동산등기규칙 제139조제4항).

(2) 등기목적

등기목적은 “소유권이전 및 신탁”, 등기원인과 그 연월일은 “○년 ○월 ○일 재신탁”으로 하여 신청정보의 내용으로 제공한다(등기예규 제1799호1.나.(2)(다)).

(3) 수익자의 동의

신탁법 제71조의 ‘수익자가 여럿인 신탁’이란 하나의 신탁행위에 의하여 수인이 수익자로 지정되는 신탁을 말하므로, 수인의 조합원이 스스로를 수익자로 지정하여 재건축조합에 각각 신탁을 설정하는 것은 신탁법 제71조의 ‘수익자가 여럿인 신탁’에 해당하지 아니한다. 따라서 수인의 조합원으로부터 각각 신탁을 설정받은 주택재건축조합이 신탁재산을 재신탁하는 경우에는 신탁행위로 달리 정한 바가 없다면 각 신탁계약의 수익자 즉, 조합원 전원의 동의서(309면 참조, 인감증명 첨부)를 첨부정보로서 제공하여야 하고, 신탁법 제71조에 따른 수익자집회의 결의로써 수익자의 동의를 갈음할 수 없다(등기선례 제201403-4호, 2014. 3. 20. 부동산등기과-719 질의회답).(선례변경, 소극)

주) 개정신탁법 법률제10924호 제3조 제5항에 의하여 재신탁은 허용하지 않는다는 취지의 등기선례 제5-608호, 등기선례 제6-465호는 폐지됨

(4) 대위신청

수익자나 위탁자는 수탁자를 대위하여 신탁등기를 신청할 수 있다(부동산등

기법 제82조제2항). 대위등기의 신청에 관하여는 대위권에 의한 등기신청을 준용함으로(신탁법 제82조제3항), 대위신청에 의하여 등기를 할 때에는 대위자의 성명 또는 명칭, 주소 또는 사무소 소재지 및 대위원인을 기록하여야 한다(신탁법 제28조제2항).

위탁자 또는 수익자가 신탁등기를 대위신청하는 경우에는 대위원인을 증명하는 정보 및 해당 부동산이 신탁재산임을 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호제1조다목).

나. 신청정보의 제공

(1) 개 설

“신청정보”란 등기신청에 필요한 정보로서 법령에 규정된 정보를 말한다. 방문신청의 경우에는 신청서에 기재하여야 할 사항이나 서식을 말하고 전자신청의 경우에는 당사자가 등기신청을 하기 위해 전산정보처리조직에 접속하여 입력하여야 할 정보를 말한다. 신탁행위에 의하여 소유권을 이전하는 경우에는 신탁등기의 신청은 신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기의 신청과 함께 1건의 신청정보로 일괄하여 하여야 한다(등기예규 제1799호). 신청정보의 제공에 관하여는 “부동산등기규칙 제43조”가 규정하고 있다.

한편 신탁등기를 신청할 때에는 원칙적으로 “수익자의 성명(명칭)과 주소(사무소 소재지)”를 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 하지만, 부동산등기법 제81조제2항에 따른 경우⁶⁰⁾에는 이를 제공할 필요가 없는바, 이 외에도 신탁을 설정할 때에 수익자를 지정할 권한을 갖는 자를 정한 경우나 수익자를 지정할 방법을 정한 경우로서 아직 수익자가 특정되어 있지 않은 경우라면 “수익자의 성명과 주소”를 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하지 아니하고 신탁등기를 신청할 수 있다(부동산등기선례 제201906-9호, 2019. 6. 25. 부동산등기과-1539 질의회답).

60) ② 제1항제5호, 제6호, 제10호 및 제11호의 사항에 관하여 등기를 할 때에는 수익자의 성명 및 주소를 기재하지 아니할 수 있다.

(2) 신청인 등의 성명, 주소 등

신청인의 성명(또는 명칭), 주소(또는 사무소 소재지) 및 주민등록번호(또는 부동산등기용등록번호), 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 성명과 주소를 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제43조 제1항 제2, 3호).

등기명의인은 "수탁자 또는 수탁자(합유)"로 표시한다. 수탁자가 2인 이상인 경우에는 그 공동수탁자가 합유관계라는 표시를 신청서에 기재하여야 한다(등기예규 제1799호).

(3) 신탁원부작성을 위한 정보

1) 신탁등기를 신청할 때에는 신탁원부 작성을 위한 정보(부동산등기법제81조제1항 각 호의 사항)를 첨부정보로서 제공하여야 하며(부동산등기규칙 제139조제3항), 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 하며, 부동산의 표시에 관한 사항은 신탁원부 작성을 위한 정보의 내용으로 제공할 사항이 아니다(부동산등기선례 제201912-4호, 2019. 12. 11. 부동산등기과-3036 질의회답).

2) 신탁등기를 신청할 때에는 원칙적으로 “수익자의 성명(명칭)과 주소(사무소 소재지)”를 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 하지만, 부동산등기법 제81조제2항에 따른 경우에는 이를 제공할 필요가 없는바, 이 외에도 신탁을 설정할 때에 수익자를 지정할 권한을 갖는 자를 정한 경우나 수익자를 지정할 방법을 정한 경우로서 아직 수익자가 특정되어 있지 않은 경우라면 “수익자의 성명과 주소”를 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하지 아니하고 신탁등기를 신청할 수 있다(등기선례 제9-343호, 2019. 6. 25. 부동산등기과-1539 질의회답).

3) A 부동산에 대하여 신탁을 원인으로 갑 명의의 소유권이전등기 및 신탁등기가 마쳐지고 다시 재신탁을 원인으로 을 명의의 소유권이전등기 및 신탁등기가 마쳐진 상태에서 원신탁의 신탁원부에 기록된 사항이 변경된 경우에 원신탁

의 수탁자인 갑은 신탁원부 기록의 변경등기를 신청할 수 있다(등기선례 제 9-341호, 2019. 1. 10. 부동산등기과-88 질의회답).

4) 부동산의 표시에 관한 사항의 제공 : 다음의 구분에 따른 부동산의 표시에 관한 사항을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제43조 제1항 제1호).

가. 토지 : 부동산등기법 제34조제3호로부터 제5호⁶¹⁾까지의 규정에서 정하고 있는 사항

나. 건물 : 부동산등기법 제40조 제1항 제3호⁶²⁾와 제4호⁶³⁾에서 정하고 있는 사항

(4) 첨부정보

(가) 개 설

재신탁등기를 신청하는 경우에는 수익자의 동의가 있음을 증명하는 정보(인감증명 포함)를 첨부정보로서 제공하여야 한다(등기예규 제1799호1.다.(6)).

신탁등기를 신청하는 경우에는 부동산등기법 제81조제1항 각 호의 사항을 신탁원부 작성을 위한 정보로서 제공하여야 한다. 여러 개의 부동산에 관하여 1건의 신청정보로 일괄하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 각 부동산별로 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다.

첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.

(나) 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위

등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리 지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교

61) 법 제34조제3호로부터 제5호 : “소재와 지번, 지목, 면적”을 말한다.

62) 법 제40조 제1항 제3호 : 소재, 지번 및 건물번호. 다만, 같은 지번 위에 1개의 건물만 있는 경우에는 건물번호는 기록하지 아니한다.

63) 법 제40조 제1항 제4호 : 건물의 종류, 구조와 면적. 부속건물이 있는 경우에는 부속 건물의 종류, 구조와 면적도 함께 기록한다.

부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의회답).

부동산에 관하여 신탁을 원인으로 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 지방세징수법 제5조제1항제4호에 따라 지방세 납세증명서를 제공하여야 하며, 이는 위탁자와 수탁자가 공동으로 신청하는 경우뿐만 아니라 수탁자가 판결 등 집행권원에 의하여 단독으로 신청하는 경우에도 마찬가지이다(부동산등기선례 제201807-7호, 2018. 07. 25. 부동산등기과-1671 질의회답).

첨부정보의 구체적인 설명은 신청서 말미에서 다룬다.

(5) 취득세, 등록면허세, 수수료 등

(가) 취득세

신탁(신탁법에 따른 신탁으로서 신탁등기가 병행되는 것만 해당한다)으로 인한 신탁재산의 취득으로서 ㉠위탁자로부터 수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉡신탁의 종료로 인하여 수탁자로부터 위탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우 ㉢수탁자가 변경되어 신수탁자에게 신탁재산을 이전하는 경우에는 취득세를 부과하지 아니한다. 다만, 신탁재산의 취득 중 주택조합 등과 조합원 간의 부동산 취득 및 주택조합 등의 비조합원용 부동산 취득은 제외한다(지방세법 제9조 제3항).

(나) 소유권이전등기의 경우 등록면허세

신탁을 원인으로 한 소유권이전등기의 경우 등록면허세를 면제한다(등기예규 제1678호).

(다) 신탁등기의 경우 등록면허세

신탁을 원인으로 한 소유권이전등기와 신탁의 등기는 동시에 신청하여야 하나 이들은 각 별개의 등기이다. 따라서 신탁등기에 대하여는 지방세법 제28조제1항제1호마목에 따라 6,000원의 등록면허세를 납부하고(등기예규 제1678호), 지방교육세로는 그 100분의20에 해당하는 1,200원을 납부하여야 한다.

(라) 신청수수료

1) 소유권이전등기와 동시에 신탁등기를 하는 경우 : 소유권이전등기의 신청수수료 이외에 신탁등기의 신청수수료를 별도로 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

[별표] 부동산신탁등기수수료(개정 2025.8.5. 등기예규 제1861호)

등 기 목 적 등		수수료	
		서면방문신청	전자표준 신청
소유권이전등기		18,000원	15,000원
신탁등기	가. 신탁등기	8,000원	6,000원
	나. 신탁등기의 변경, 말소등기 등 신탁관련 기타 등기	4,000원	3,000원

2) 신탁등기(신탁등기의 말소등기)와 그와 관련된 권리의 이전 등의 등기는 정확한 공시를 위하여 동시·일괄의 신청방법을 취하고 있을 뿐 신탁법 제4조, 민법 제186조에 의한 별개의 등기신청이므로, 당사자 간 다른 특별한 약정이 없는 한 신탁등기, 신탁등기의 말소·변경등기의 원칙적인 등기신청수수료의 납부의무자는 등기신청인인 수탁자이다(부동산등기선례 제202509-2호, 2025. 9. 11. 부동산등기과-3076 질의회답).

3) 전자신청의 경우(이품등기 포함) 등기신청수수료 납부 : 당사자 또는 대리인이 신청정보를 모두 입력하고 승인을 받은 경우(승인대상이 아닌 경우 제외)에는 신청수수료를 전자적인 방법(신용카드, 계좌이체, 전자화폐)으로 납부하여야 한다. 등기신청수수료를 현금으로 납부한 경우에는 등기신청서에 은행수납번호를 기재하고, 납부서를 제출할 필요는 없다.

4) 등기신청수수료의 납부의무자 : 등기신청수수료는 등기신청인이 이를 납

부하여야 하되, 등기권리자와 등기의무자의 공동신청에 의하는 경우에는 등기권리자가 이를 납부하여야 한다(등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05.).

5) 수개의 부동산에 관한 등기신청을 일괄하여 하나의 신청서(촉탁서를 포함한다. 이하 같다)로써 하는 경우 : 이 경우에는 등기의 목적에 따른 소정의 수수료액에 신청 대상이 되는 부동산 개수를 곱한 금액을 등기신청수수료로 납부하여야 한다.

(예시) : ① 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 매매를 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 신청하는 경우: 1만8천원 (소유권이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 3만6천원

② 하나의 신청서로써 1필지의 토지 및 그 지상의 1개의 건물에 관한 상속을 등기원인으로 하는 소유권이전등기 또는 근저당권이전등기를 신청하는 경우: 2만원(이전등기신청수수료) $\times$ 2(부동산 개수) = 4만원

③ 하나의 촉탁서로써 3개의 부동산에 관한 가압류촉탁을 하는 경우: 4천원(가압류촉탁수수료) $\times$ 3(부동산 개수) = 1만2천원(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05)

6) 전자신청 등에 의한 등기신청수수료의 특례 : 부동산등기를 전자신청 하는 경우 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 4천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 1천원을 각각 납부하여야 하고, 전자표준양식에 의하여 신청하는 경우 2만원에 해당하는 등기신청수수료는 1만7천원, 1만8천원에 해당하는 등기신청수수료는 1만5천원, 8천원에 해당하는 등기신청수수료는 6천원, 4천원에 해당하는 등기신청수수료는 3천원을 각각 납부하여야 한다(등기신청수수료 징수에 관한 등기예규 제1861호, 시행 2025.08.05).

7) 방문신청의 경우 수수료 납부 : 부동산등기 신청수수료의 납부는 그 수수료 상당의 등기수입증지를 등기신청서에 붙여 제출하였으나 2013. 5.1부터 그 수수료 상당액을 법원행정처장이 지정하는 금융기관에 현금으로 납부한 후 이를 증명하는 서면을 등기신청서에 첨부하여 제출하는 방법으로 한다. 여러 건의 등기신청수수료를 현금으로 일괄 납부하는 경우 첫 번째 등기신청서에 영수필

확인서 등을 첨부하고 해당 등기신청수수료와 일괄납부 건수 및 일괄납부액을 기재하며, 나머지 신청서에는 해당 등기신청수수료와 전 사건에 일괄 납부한 취지를 기재한다(등기예규 제1576호).

8) 등기신청이 취하된 경우에는 납부된 등기신청수수료를 신청인 또는 그 대리인에게 반환한다.

(마) 국민주택채권

신탁 또는 신탁종료에 따라 수탁자 또는 위탁자에게 소유권이전등기를 하는 경우에는 국민주택채권을 매입하지 아니한다(주택도시기금법 시행령 별표1 제8조 제2항 관련 부표15호 가.).

(바) 신탁계약서에 첨부하는 인지세

신탁을 원인으로 하는 소유권이전등기신청서에 첨부하는 신탁계약서는 대가성 있는 소유권이전에 관한 증서로 볼 수 없으므로 인지세법에서 정하는 인지를 첨부할 필요가 없다(등기선례 7-553. 2004. 8. 23. 부등 3402-417 질의회답).

(사) 농어촌특별세

신탁으로 인한 소유권이전은 지방세법과 지방세특례제한법의 규정에 의한 형식적인 소유권의 취득·등기에 해당하므로 비과세 한다(농어촌특별세법 제4조 제8호와 동시행령 제4조 제3항).

[서식] 재신탁 등기신청서

소유권이전 및 재신탁 등기신청				
접 수	년 월 일	처리인	등기관확인	각종통지
	제 호			

부동산의 표시				
1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 이 상				
등기원인과 그 연 월 일		20〇〇년 〇월 〇일 재신탁		
등 기 의 목 적		소유권 이전 및 재신탁		
구 분	성 명 (상호명칭)	주민등록번호 (등기용등록번호)	주 소(소재지)	지 분
등 기 의무자	위탁자(원수탁자) 홍 길 동	00000-00000	서울시 서초구 서초로00길 111-22	
등 기 권리자	서울부동산신탁 주식회사(재수탁자) 대표이사 양정수	00000-00000	서울시 서초구 방배로00길 211-322	

시가표준액 및 국민주택채권매입금액			
부동산 표시	부동산별 시가표준액	부동산별 국민주택채권매입금액	
1. 토 지	금 원	금 원	
2.	금 원	금 원	
국 민 주 택 채 권 매 입 총 액		채권 매입면제(주택도시금융법 시행령 별표1 제8조 제2항 관련 부표 15호 가.)	
국 민 주 택 채 권 발 행 번 호			
취득세(등록면허세) 금 6,000원		지방교육세 금 1,200원 농어촌특별세 금 원	
세 액 합 계		금 7,200원	
등 기 신 청 수 수 료		금15,000원(이품의 경우) 은행수납번호 :	
등기의무자의 등기필 정보			
부동산 고유번호	1102-2006-002095		
성명(명칭)	일련번호	비밀번호	
	Q77C-LO7I-35J5	40-4636	
첨 부 서 면			
1. 을중관리신탁계약서	1통	1. 법인등기부등본	1통
1. 수익자동의를 증명하는 서면	각1통	1. 신탁원부	1통
1. 인감증명서	각1통	1. 취득세(등록면허세)영수필확인통	
1. 토지대장	1통	1. 위 임 장	1통
1. 주민등록등본	1통		
20〇〇년 〇월 〇일			
위 신청인 ① (전 화:)			
(또는) 위 대리인 법무사 정 인 구 ① (전 화:)			
서울 서초구 서초로223길 66			
서울중앙 지방법원 서초 등기소 귀 중			
알림서비스 (선택)	등기접수 및 처리결과에 대한 문자 수신에 동의합니다. (□동의 □미동의) (성명 휴대전화번호:)		

- 신청서 작성요령 -

1. 부동산표시란에 2개 이상의 부동산을 기재하는 경우에는 부동산의 일련번호를 기재하여야 합니다.
2. 신청인란등 해당란에 기재할 여백이 없을 경우에는 별지를 이용합니다.

- 이 사례는 재신탁의 등기의 사례이다.

※ 신청정보의 제공

- 신청정보의 입력 : 신청정보는 "인터넷등기전자신청" 시스템이 안내하는 순서에 따라 입력하여야 한다. 신청서에는 부동산등기규칙 제43조의 신청정보의 내용과 관련 법조항에서 요구하는 신청정보를 등기소에 제공하여야 한다.
- 부동산의 표시란 : 이전목적물을 기재하되, 등기부상 부동산의 표시와 일치하여야 한다. 부동산이 토지인 경우에는 토지의 소재와 지번, 지목, 면적을 기재하고, 건물인 경우에는 건물의 소재와 지번, 구조, 면적, 건물의 종류, 건물의 번호가 있는 때에는 그 번호, 부속건물이 있는 때에는 그 종류, 구조와 면적을 기재한다. 부동산거래계약신고필증에 기재된 거래신고일련번호와 거래가액을 기재한다. 만일 등기부와 토지·건축물대장의 부동산표시가 다른 때에는 먼저 부동산표시변경(또는 경정)등기를 하여야 한다.
- 등기원인과 그 연월일란 : 등기원인은 “재신탁”으로, 연월일은 신탁계약서상 계약일을 기재한다.
- 등기의 목적란 : 신탁으로 인한 소유권이전등기와 신탁등기를 동일신청서로 신청하므로 “소유권이전 및 재신탁”으로 기재한다.
- 등기신청인 : 수탁자가 신탁법 제3조 제5항에 따라 타인에게 신탁재산에 대하여 신탁을 설정하는 경우(이하 “재신탁”이라 한다)에는 해당 신탁재산에 속하는 부동산의 신탁등기는 새로운 신탁의 수탁자가 단독으로 신청한다(등기예규 제1799호1. 가. (2)).

※ 첨부정보의 제공

- 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다.
- 자격자대리인의 전자신청 시 스캔제출 허용 범위 : 등기신청의 진정성을 위하여 전자신청의 모든 첨부정보는 작성명의인의 인증서정보를 첨부하되, 예외적으로 부동산등기 전자신청 절차 등에 관한 업무처리지침(이하 예규) 제8조에서 정하는 첨부정보인 경우 자격자대리인은 원본을 교부받아 이를 확인하고 원본과 상위 없다는 취지의 부가정보와 자격자대리인의 개인인증서를 덧붙여 송신하는 것으로 갈음할 수 있다. 따라서 법원행정처장이 지정하는 금융기관이 근저당권자로서 근저당권설정등기를 전자신청하는 경우 근저당

권설정계약서만 제8조의 예외가 인정되므로 그 외의 첨부정보(위임장, 국민주택채권면제확인서, 공장증명서, 기계·기구목록 등)는 위 예규 제6조에 따라 작성자의 인증서정보(법인인 경우 전자증명서정보)를 함께 제공하여야 한다(부동산등기선례 제202507-3호, 2025. 7. 30. 부동산등기과-2565 질의 회답).

- 등기원인을 증명하는 정보로서 당해 부동산에 관하여 신탁행위가 있었음을 증명하는 재신탁계약서 및 수익자의 동의가 있음을 증명하는 서면을 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 하며, 그 등기원인을 증명하는 정보에는 검인을 받아야 한다(등기예규 제1799호). 첨부문서(등기원인증서)는 전자적으로 작성하고 이를 PDF 파일로 변환한다. 여러 개의 부동산에 관하여 하나의 신청서에 의하여 신탁등기를 신청하는 경우에는 매 부동산마다 별개의 신탁원부 작성을 위한 정보를 제공하여야 한다(등기예규 제1799호).
- 등기필정보를 분실 또는 멸실한 경우나 등기필증을 보유한 자가 전자신청을 원하는 경우에는 전자확인서면제도를 이용하여야 한다.
- 첨부하여야 할 정보 중 “법인등기부정보 및 부동산등기부정보”와 같이 등기소에서 직접 확인할 수 있는 정보는 그 표시만 하고 첨부를 생략하며, 행정기관 연계할 첨부서면 입력 버튼을 선택하여 주민등록정보에 대한 행정정보 공동이용 사전 동의서를 작성하여야 한다. 따라서 “주민등록정보, 토지대장정보, 건축물대장정보, 거래계약신고필정보, 거래계약허가정보”는 행정정보공유센터에 연계요청을 하여 수신한 정보를 첨부한다.
- 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 자격을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다(부동산등기규칙 제46조 제1항 제4호).
- 인감증명을 제출하여야 하는 자가 공인인증서정보(인감증명을 제출하여야 하는 자가 법인인 경우에는 ‘전자증명서정보’를 말한다)를 송신한 때에는 인감증명서정보의 송신을 요하지 않는다.
- 방문신청의 경우 인감증명서 : 부동산매수자란에 매수인의 성명(법인은 법인명), 주민등록번호(또는 부동산등기용등록번호) 및 주소가 기재되어 있는 위탁자의 인감증명서를 첨부한다.
- 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 증명하는 서면, 즉 부동산이 농지인 경우에는 농지취득자격증명(시, 읍, 면사무소 발급), 토지거래허가구역인 경우에

는 토지거래허가증(시, 군, 구청 발급) 등을 첨부하여야 한다.

- 등기필증이 등기필정보로 대체된 현행 제도 아래에서는 등기원인을 증명하는 서면을 가지고 등기필증을 작성할 필요가 없고 등기필증 작성을 위한 신청서 부분도 제출할 필요가 없다.

※ 취득세·등록면허세·신청수수료·국민주택채권·인지세·농어촌특별세

- 286면 참조

※ 등기완료통지서

- 전자신청에서는 등기가 완료되면 기존의 등기필증 대신 신청유형에 따라 등기필정보 또는 등기완료통지서를 교부한다.

[사례 1] 을종(乙種)부동산 관리신탁계약서(재신탁계약서)

을종(乙種)부동산 관리신탁계약서⁶⁴⁾

위탁자 (이하 “위탁자”라 한다)는 『별첨1 신탁부동산 목록』의 부동산 (이하 “신탁부동산”이라 한다)을 주식회사 ○○신탁(이하 “수탁자”라 한다)에게 신탁하고 수탁자는 이를 인수함에 있어 다음과 같이 을종부동산 관리신탁계약(이하 “신탁계약”이라 한다)을 체결한다.

제1조 【신탁목적 및 업무범위】

이 신탁은 신탁기간 동안 수탁자가 신탁부동산의 등기부상 소유권 명의만을 수탁자명의로 변경하고 관리하는 것을 목적으로 한다.

제2조 【신탁가액】

- ① 신탁가액은 다음 각 호에 정한 기준으로 산정하여 『별첨1 신탁부동산목록』에 기재한다.
1. 토지 : 부동산가격공시에관한법률에 의한 수탁시점의 개별공시지가
2. 건물 : 행정자치부에서 고시한 수탁시점의 과세시가표준액
- ② 제1항에 불구하고 토지, 건물, 건축중인 건물, 구축물 기타 신탁재산에 대하여위탁자와 수탁자가 합의한 경우에는 공인된 감정평가업자의 평가금액 또는 수탁자의 내부규정에서 정하는 평가방법에 따라 평가한 가액
- ③ 제1항에 의하여 신탁가액이 『별첨1 신탁부동산목록』에 기재된 후 신탁부동산의 시가 또는 임대율이 기재시점을 기준으로 10%이상 변동된 경우 수탁자는 신탁가액을 조정할 수 있다.

제3조 【신탁기간】

64) “을종(乙種)부동산 관리신탁계약서 [사례] 1, 2”를 신는다. 을종관리신탁의 구체적 설명은 279면 참조

신탁계약의 신탁기간은 년 월 일부터 년 월 일까지로 하되, 위탁자, 수탁자의 합의로 변경할 수 있다.

제4조 【수익자】

- ① 신탁계약의 수익자는 『별첨2 수익자의 표시』에 의한다.
- ② 위탁자는 수익자와 공동으로 연서하고 수탁자의 승낙을 얻어 수익자를 새로 지정하거나 변경할 수 있다. 이 항에 따른 수익자 신규지정 및 변경에 관한 위탁자의 권리는 일신전속적이고 상속되지 아니한다.

제5조 【신탁의 원본】

이 신탁의 원본은 신탁부동산과 신탁부동산의 물상대위로 취득한 재산, 수탁자가임대인으로서 취득, 보관하는 임대차보증금, 신탁부동산에 대한 보험계약에 의한 보험금 등 신탁부동산의 관리, 처분, 멸실, 훼손 기타 사유로 수탁자가 취득한 재산을 말한다.

제6조 【신탁의 수익】

이 신탁의 수익은 신탁부동산 기타 신탁재산의 운용으로 수입하는 임대료 등의 법정과실 기타 재산적 이익을 말한다.

제7조 【수익권증서】

- ① 수탁자는 수익자의 청구가 있는 경우에 수익권을 증명하기 위한 수익권증서를 발행하여 수익자에게 교부할 수 있으며, 수익자가 다수인 경우에는 지분비율을 표시하여 수익권증서를 발행, 교부할 수 있다.
- ② 수익자가 수익권을 양도, 명의변경 또는 담보제공하고자 할 때에는 위탁자와 수익자가 공동으로 연서하고 수탁자의 사전승낙을 받아야 한다.

제8조 【소유권이전 및 신탁등기】

- ① 위탁자와 수탁자는 신탁계약 체결 후 지체없이 신탁부동산에 대하여 신탁을 원인으로 한 소유권 이전등기 및 신탁등기를 하여야 한다. 또한 신탁

탁계약의 내용이 변경된 때에는 변경등기를 하여야 한다.

- ② 위탁자는 소유권이전 및 신탁등기에 필요한 등기필증, 인감증명서, 위임장 기타 제반서류를 수탁자에게 제공하여야 한다.
- ③ 제1항의 등기에 소요되는 제 비용은 위탁자 및 수익자가 연대하여 부담한다.

제9조 【유지관리 및 책임한계】

- ① 수탁자는 신탁기간 동안 신탁부동산의 등기부상 소유권 명의만을 수탁자명으로 변경하고 관리하며, 위탁자와 수익자가 소유권 이외의 신탁부동산에 대한 임대차 및 유지관리행위 일체를 행하고 모든 책임을 연대하여 부담한다.
- ② 위탁자와 수탁자는 제1항에 의한 신탁부동산의 관리 및 책임범위를 명확히 하기 위하여 『별첨4 부동산의 관리책임 주체 및 범위』를 정하여 운영하기로 한다.
- ③ 위탁자는 신탁기간 중 또는 신탁종료 후 신탁부동산의 하자 및 그 하자를 원인으로 하여 발생한 손해에 대한 책임을 진다.

제10조 【신탁재산에 속하는 금전의 운용】

- ① 수탁자는 신탁재산에 속하는 금전을 『별첨5 신탁재산 운용지시서』에서 정하는 바에 따라 운용한다. 다만, 위탁자가 지정한 방법대로 운용할 수 없는 잔액이 있는 경우에는 은행계정대 및 콜론으로 운용할 수 있다.
- ② 수탁자는 이 신탁의 신탁재산을 다른 신탁재산과 구분하여 관리·운용한다.

제11조 【비용부담】

- ① 신탁재산에 관한 제세공과금, 유지관리비, 개량비용, 기타 신탁부동산에 대한 실질적인 보존과 관리행위에 따르는 일체의 비용과 등기비용 기타 신탁사무처리에 필요한 모든 비용은 위탁자 및 수익자가 연대하여 부담한다.

- ② 제1항의 비용은 신탁재산에 금전수입이 있는 경우에는 동 금전수입에서 우선충당할 수 있으며, 신탁재산의 금전수입이 제1항의 제비용을 지급하기에 부족한 경우에는 위탁자와 수익자가 연대하여 지급하여야 한다.
- ③ 위탁자와 수익자가 제1항의 비용을 지급하지 않거나 신탁재산에 금전수입이 없어 수탁자가 동 비용을 대지급한 경우 위탁자와 수익자는 연대하여 대지급일 익일부터 상환일까지 수탁자의 신탁계정 연체대출금이 자율을 적용하여 산출한 이자를 대지급한 원금에 가산하여 수탁자에게 지급하여야 한다.
- ④ 위탁자와 수익자가 제1항에 의하여 부담할 제 비용 및 제3항에 의하여 수탁자가 대지급한 비용 등을 수탁자의 지급청구일로부터 기산하여 2주일이 경과한 날까지 지급하지 않은 경우 수탁자는 위탁자 및 수익자에게 신탁계약의 해지통지를 발송한 후 즉시 수탁자가 상당하다고 인정하는 방법으로 신탁재산을 처분하여 충당할 수 있다.
- ⑤ 제3항에 의한 대지급이 있는 후 신탁재산에 금전수입이 생긴 경우 수탁자는 대지급비용 및 이자를 제4항에 의한 신탁계약 해지 및 신탁재산 처분에 의하지 아니하고, 신탁재산에 속하는 금전수입에서 이를 충당할 수 있다.

제12조 【신탁의 계산 및 수익의 교부】

- ① 신탁재산에 관한 계산기일은 매년 12월 31일 및 신탁종료일로 하며, 수탁자는 매 계산기일에 당해기(期)의 수지계산서를 작성하여 수익자에게 통보하고 수지계산결과 신탁수익이 발생된 경우 그 수익은 각 해당기 종료 후 2주일 이내에 교부하여야 한다. 다만, 수지계산결과 신탁수익이 미발생된 경우에는 수익자에 대한 수지계산서 통보를 생략한다.
- ② 계산기일이 도래하기전에 위탁자, 수익자 및 수탁자가 합의하는 경우에는 신탁재산에 의하여 발생된 수익과 비용 및 신탁보수를 매월 또는 매분기별로 가정산할 수 있다.

제13조 【신탁보수】

- ① 이 신탁의 신탁보수는 『별첨3 신탁보수에 관한 약정』에 의한다.
- ② 수탁자는 경제사정의 급변 또는 신탁사무의 현저한 변경, 기타 상당한 사유가 발생한 때에는 위탁자 및 수익자와 합의하여 신탁보수를 조정할 수 있다.
- ③ 신탁보수의 지급기일은 『별첨3 신탁보수에 관한 약정』에 의하되 다음과 같이 지급한다.
 1. 최초 을종관리신탁보수 : 위탁자가 지급한다.
 2. 차회 을종관리신탁보수, 계약해지보수 : 신탁수익이 발생한 경우 신탁수익에서 수탁자가 수취하고, 신탁수익이 없는 경우에는 위탁자 및 수익자가 연대하여 지급한다.
- ④ 수탁자는 위탁자 또는 수익자로부터 제1항에 의한 신탁보수를 받지 못한 경우에는 제11조 제4항의 내용을 준용하여 처리한다.

제14조 【중도해지 및 책임부담】

- ① 신탁계약은 신탁기간 중에는 중도해지할 수 없다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우 수탁자는 신탁계약을 해지할 수 있다. 이 경우 수탁자는 자신의 귀책사유가 아닌 한 신탁해지로 인한 책임을 부담하지 않는다.
 1. 위탁자 또는 수탁자의 귀책사유 여부를 불문하고 수탁자가 신탁이익의 전부를 향수하게 되거나 기타 부득이한 사유로 인하여 수탁자가 수탁업무를 수행할 수 없는 경우
 2. 위탁자 또는 수익자가 귀책사유 있는 사유로 신탁계약을 위반한 경우
 3. 신탁부동산에 대한 소유권분쟁, 제3자의 저당권 실행, 임대차에 기인한 경매실행 등 부득이한 사유로 인하여 위탁자 또는 수익자가 이 신탁의 해지청구를 한 경우
 4. 위탁자 또는 수익자가 제11조 및 제13조에 규정한 제비용과 신탁보수 등을 지급하지 아니한 경우
- ② 제1항 제2호 내지 제4호에 의한 신탁해지의 경우 수탁자는 『별첨3 신탁보수에 관한 약정』에 의한 신탁보수 기타 신탁계약에 따라 수탁자가

- 지급받을 제비용 및 신탁해지로 인하여 수탁자가 입은 손해(이하 "신탁 보수 등"이라 한다)를 신탁재산에서 수취한다. 다만, 위탁자 또는 수익자로부터 신탁보수 등의 전액을 지급받은 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 수탁자가 제2항의 금액을 받지 못하는 경우 수탁자는 수탁자가 상당하다고 인정하는 방법으로 신탁재산을 처분하여 충당할 수 있다.

제15조 【계약변경】

- ① 신탁계약은 위탁자, 수익자 및 수탁자의 합의에 의하여 변경할 수 있다.
- ② 제1항에 의한 신탁계약 변경에 따른 소유권이전 및 신탁등기변경은 신탁계약 제8조 제1항 및 제2항의 규정을 준용하고 신탁계약 변경에 소요되는 비용 일체는 위탁자와 수익자가 연대하여 부담한다.

제16조 【보험계약】

- ① 신탁부동산에 대하여는 신탁계약이 존속하는 동안 보험계약의 계약자를 위탁자, 수익자를 수탁자로 하여 수탁자가 정하는 종류, 기간, 방법으로 보험계약을 체결하거나 보험금청구권에 대하여 수탁자를 질권자로 하여 질권설정을 하여야 한다. 또한 신탁계약 체결 전에 이미 체결된 보험계약이 있는 경우에는 보험수익자를 수탁자로 변경하거나 보험금청구권에 대하여 수탁자를 질권자로 하여 질권설정하여야 한다.
- ② 제1항에 의한 보험계약 체결, 변경 또는 보험금청구권에 대한 질권설정에 소요되는 일체의 비용은 위탁자 및 수익자가 연대하여 부담한다.

제17조 【현장조사】

수탁자는 신탁부동산에 대하여 년1회이상 및 위탁자 또는 수익자의 요청이 있을때마다 등기부등본을 발급받아 소유권 내용을 확인하고 현장조사를 실시하여 그 내용을 위탁자 및 수익자에게 통보하고, 등기부등본 발급 및 현장조사에 소요되는 비용은 위탁자 또는 수익자에게 신탁보수와 별도로 청구한다. 수탁자의 등기부등본발급 및 현장조사에 소요되는 비용은 위탁자와 수익자가 연대하여 부담한다.

제18조 【신탁종료 및 신탁재산의 교부】

- ① 이 신탁은 신탁기간 만료 또는 중도해지에 의하여 종료하며 신탁종료에 따른소유권이전 및 신탁등기 말소 신청은 수탁자가 수행한다.
- ② 이 신탁이 종료된 경우 위탁자 및 수익자는 연대하여 다음 각 호의 비용 등을 지체없이 지급 또는 정산하고 소유권이전 및 신탁등기 말소 신청서류를 수탁자에게 제출하여야 한다.
 1. 신탁등기 말소에 따른 비용
 2. 신탁보수
 3. 수탁자가 대지급한 비용
 4. 계약해지에 따른 보수 및 수탁자가 입은 손해
- ③ 수탁자는 신탁계약이 종료되었을 때에는 최종계산서를 작성하여 수익자의 동의를 받아야 한다. 다만, 제12조에 의하여 수익자에게 기 통보한 수지계산서가 있는 때에는 그 수지계산서에 기재된 계산기간 이후부터 신탁계약종료일까지의 수지계산서만 작성한다.
- ④ 수탁자는 수익자로부터 수익권증서를 반환받고 신탁재산을 신탁종료시점의 현상 그대로 수익자에게 인도한다. 이 경우 수탁자는 신탁재산에 속하는 임대차계약이나 보험계약 등에 대하여 명의변경 등의 조치를 통하여 제반 권리의무가 수익자에게 귀속되도록 하여야 한다.

제19조 【인감신고】

- ① 위탁자와 수익자는 본인 및 대리인의 인감(또는 서명감)을 신탁계약 체결과 동시에 수탁자에게 신고하여야 한다.
- ② 이 신탁에 관한 제반서류 등에 사용된 인감(또는 서명감)과 수탁자가 기 제출받은 인감(또는 서명감)을 육안으로 주의 깊게 비교·대조하여 틀림이 없는 것으로 인정하여 신탁재산의 인도 및 기타 신탁사무 처리를 한 때에는 수탁자는 인감(또는 서명감)의 위조, 변조, 도용 등으로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 지지 아니한다.

제20조 【사고신고 등】

- ① 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 위탁자 또는 수익자는 지체없이 그 사실을 서면에 의하여 수탁자에게 신고하여야 한다.
 1. 신탁계약서, 수익권증서 및 신고인감(또는 서명감)의 분실·도난·훼손
 2. 위탁자와 수익자 본인 및 대리인의 사망 또는 주소, 성명, 행위능력 등의 변경 및 신고인감(또는 서명감)의 변경
 3. 기타 신탁계약에 관하여 변경을 요하는 사항으로서 수탁자가 정하는 사항
- ② 수탁자는 제1항의 신고 또는 절차의 지연으로 인하여 발생한 손해에 대하여 그 책임을 지지 아니한다.
- ③ 제1항의 신고를 해태하여 수탁자에게 손해가 발생한 경우 위탁자와 수익자는 연대하여 그 손해를 배상하여야 한다.

제21조 【합의사항】

신탁재산의 전부 또는 일부에 대하여 멸실, 훼손 또는 공용징수 등의 사유에 의하여 보상금 기타 이에 준하는 금전 등을 수수한 때에는 수탁자는 수익자와 합의하여 처리한다.

제22조 【소송수행】

- ① 수탁자는 신탁재산과 관련하여 소송사건이 발생한 때에는 즉시 그 개요를 위탁자 및 수익자에게 통지하여야 한다. 소송이 취하, 화해 기타의 사유로 인하여 종결된 때에도 또한 같다.
- ② 수탁자는 신탁사무처리를 위하여 위탁자 및 수익자와 합의하여 소송의 제기등을 할 수 있다.
- ③ 수탁자가 제2항에 의거 소송의 제기 등을 하고자 하는 경우 수탁자는 수탁자가 적당하다고 인정한 변호사를 선임하여 소송수행 일체를 위임할 수 있으며, 변호사 보수 등 소송과 관련된 일체의 비용은 수탁자의 소요 예상액 통보내용에 따라 위탁자 및 수익자가 연대하여 부담한다.

제23조 【관할법원】

신탁계약에 관하여 발생한 분쟁의 관할법원은 민사소송법에서 정하는 바에 따른다. 다만, 수익자가 소송을 제기하는 때에는 수익자의 선택에 따라 수익자의 주소지 또는 수익자가 거래하는 수탁자의 영업점 소재지를 관할하는 법원에 제기할 수 있다.

제24조 【준 용】

신탁계약에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 추가계약서, 수탁자의 내규, 관계법령 등에 따라 처리한다.

제25조 【추가계약】

위탁자, 수익자, 수탁자는 신탁계약에 반하지 않는 범위 내에서 이 신탁계약의 내용을 구체화하거나 당사자들의 권리, 의무를 추가적으로 정하기 위한 계약을 체결할 수 있다.

제26조 【계약서의 보관】

신탁계약 체결을 증명하기 위하여 신탁계약서 2부를 작성하여 위탁자와 수탁자가 각 1부씩 보관한다.

 년 월 일

위탁자 주소 :

주민(사업자)번호 :

성명 : (인)

수탁자 주소 :

주민(사업자)번호 :

성명 : (인)

별 첨 :

1. 신탁부동산 목록
2. 수익자의 표시
3. 신탁보수에 관한 약정
4. 부동산 관리책임 주체 및 범위
5. 신탁재산 운용지시서
6. 특약사항

[별첨1] 신탁부동산목록(예시)

신탁부동산목록(예시)							
번호	소재지및지번	종 류 (토지/건물)	지목	현황	면적(㎡))	소유자	신탁가액
합계							

[별첨2] 수익자의 표시(예시)

수익자의 표시(예시)

신 탁 원 본 수 익 자	
성 명(상 호)	
주민등록번호(사업자등록번호)	
주 소(사업장 소재지)	

수익자의 표시(예시)

신 탁 수 익 수 익 자	
성 명(상 호)	
주민등록번호(사업자등록번호)	
주 소(사업장 소재지)	

[별첨3] 부동산 관리책임 주체 및 범위(예시)

부동산 관리책임 주체 및 범위(예시)

신탁부동산 관리에 관한 주체 및 그 책임한계의 범위는 다음과 같이 정하기로 한다.

제1조 【수탁자】

- ① 등기부상 소유권의 명의만을 수탁자 명의로 변경하여 관리

제2조 【위탁자 및 수익자】

- ① 등기부상의 소유권의 명의변경 및 관리를 제외한 신탁부동산에 대한 일체의 관리행위
 ② 신탁부동산의 멸실, 훼손 등 사고발생시 또는 발생예상시 수탁자에 대한 지체없는 통지의무
 ③ 증개축, 보수, 택지조성 및 용도변경 등 개량행위
 ④ 시설관리, 청소, 방역, 경비, 수선, 보험가입 등 보존행위
 ⑤ 임대차계약 및 임대보증금, 임대료 수납 등 임대차 및 관리행위
 ⑥ 수익금의 운용 및 관리행위
 ⑦ 신탁재산에 부과되는 제세공과금 등의 납부
 ⑧ 기타 제1조에 의한 수탁자의 책임범위 외의 신탁부동산 관련 관리행위

[첨부서면] 유언대용신탁 부동산의 표시

유언대용신탁 부동산의 표시

1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡
이 상

[사례] 재신탁에 대한 수익자의 동의서

동 의 서

수익자 : 조동기(000000-00000000)
서울시 ○○구 ○○로00길 00

원수탁자 : 홍길동(000000-00000000)
서울시 ○○구 ○○로00길 00

재수탁자 서울부동산신탁 주식회사
서울시 서초구 방배로00길 211-32
대표이사 양정수 (인)

재신탁설정일 : 20○○년 ○월 ○일

재신탁할 부동산 : 별지와 같음

위 수익자는 신탁재산인 위 부동산을 원수탁자가 ○○부동산신탁 주식
회사에 재신탁을 하는데 동의합니다.

20〇〇년 〇월 〇일

위 수 익 자 : 조동기 (인)

위 원수탁자 : 홍길동 (인)

주) 신탁부동산을 재신탁하기 위하여는 수익자로부터 동의를 받아야 한다.

[사례 2] 을종(乙種)부동산관리신탁계약서(재신탁계약서)

을종(乙種)부동산관리신탁계약서

위탁자 (이하 “甲”이라 함)는 “별지1” 기재의 소유부동산(이하 “신탁부동산”이라 함)의 관리 및 보전을 위하여 수탁자인 〇〇신탁(주) (이하 “乙”이라 함)와 다음과 같이 부동산관리신탁계약(이하 “신탁계약”이라 함)을 체결하기로 한다.

제 1 조 (신탁목적)이 신탁의 목적은 乙이 신탁부동산에 대하여 소유권관리업무 등을 수행하는데 있다.

제 2 조 (신탁등기)① 甲은 본 계약 체결과 동시에 그 소유부동산을 신탁재산으로 하기 위하여 소유권을 乙에게 이전하고 신탁등기를 한다. ② 甲은 신탁등기에 필요한 등기관리증, 인감증명서, 위임장 등 제반서류를 乙에게 교부하여야 한다. ③ 제1항의 등기에 소요되는 제비용은 甲이 부담한다.

제 3 조 (신탁기간)이 신탁계약기간은 년 월 일부터 년 월 일 까지로 한다. 다만, 신탁종료 전에 甲, 乙 및 수익자가 협의하여 그 기간을 단축 또는 연장할 수 있다.

제 4 조 (신탁부동산의 유지관리책임)① 乙은 신탁부동산의 등기부상 소유권만을 관리하고, 그 이외의 관리사무는 甲, 수익자 또는 甲이 지정하는 자 및 甲·乙이 협의하여 정하는 자로 한다. ② 甲은 신탁부동산에 대

한 소유권관리 외 일체의 관리책임을 부담하기로 한다. ③ 신탁부동산의 멸실, 훼손 및 하자 등으로 인하여 甲 또는 수익자에게 손해가 발생할 경우 乙은 자신의 귀책사유 이외의 책임을 부담하지 아니한다.

제 5 조 (수익자)이 신탁계약에 있어서의 수익자는 甲을 원칙으로 하고 별도의 지정이 필요한 경우에는 특약에서 정하기로 한다.

제 6 조(수익권증서)① 乙은 수익자의 청구가 있는 경우에 신탁원본을 교부받을 수 있는 신탁수익권을 증명하기 위하여 수익권증서를 교부할 수 있으며, 수익자가 수인일 경우에는 지분비율을 표시, 분할하여 작성할 수 있다. ② 이 신탁계약에 의한 수익권은 乙의 동의 없이는 이를 양도 또는 질권 설정을 할 수 없다.

제 7 조 (비용의 부담)① 신탁부동산에 관한 제세공과금, 유지관리비, 금융비용 등 기타 신탁사무처리에 필요한 제비용 및 신탁사무처리에 있어서의 乙의 무과실 손해는 甲의 부담으로 한다. ② 甲이 제1항의 비용 등을 지급시기에 납부하지 않은 경우에는 乙은 대신 납부 할 수 있으며, 이 경우 甲은 별첨 특약에서 정한 이자율을 적용한 지연배상금을 대납일을 기준으로 계산하여 乙에게 상환하여야 한다. ③ 乙은 제2항의 대납금과 지연배상금을 신탁원본 중에서 이를 공제, 수취할 수 있다.

제 8 조 (신탁보수)신탁보수는 “별지2”의 기준에 의하며, 甲에게 청구하여 받거나 신탁원본 또는 수익금중에서 乙이 이를 수취하기로 한다.

제 9 조 (중도해지 및 책임부담)① 甲은 “별지2” 기준에서 정한 해지보수를 지급하고 기타 신탁해지로 인하여 乙에게 발생되었거나 발생될 민·형사상 모든 책임을 완료한 경우에 한하여 신탁계약해지를 요청할 수 있으며, 乙은 이를 확인하고 이의가 없을 경우 해지에 응하여야 한다. ② 제1항의 규정에 불구하고 경제상황의 변화 기타 상당한 사유에 의하여 신탁목적 달성 또는 신탁사무 수행이 불가능하거나 현저히 곤란할 때는 乙은 甲과 협의하여 신탁을 해지할 수 있으며 이 경우 乙은 그 책임을 부담하지 아니한다. ③ 제2항의 경우 乙은 제비용 및 손해가 발생한 경우의 배상금을 신탁원본으로부터 공제하거나 甲에게 청구하여 받을 수 있다.

제 10 조 (신탁의 원본) 신탁의 원본은 신탁부동산 또는 그 물상대위로 취득한 재산, 신탁부동산의 매각대금 및 처분절차와 관련하여 발생한 위약금, 신탁재산에 속하는 금전의 운용에 의하여 발생한 이익, 기타 이에 준하는 것으로 한다.

제 11 조 (신탁의 종료 및 원본의 교부 등) ① 이 신탁계약은 신탁기간 만료 또는 중도해지에 의하여 종료한다. ② 신탁원본은 신탁종료 후 수익자에게 신탁계약서 및 수익권증서의 반환과 동시에 교부 하기로 한다.

제 12 조 (인감대조 및 책임) 乙은 수익자가 제출한 제 청구서류에 찍힌 인영(또는 서명)을 기 신고된 인영(또는 서명)과 상당한 주의로서 대조하고 틀림이 없다고 인정될 경우에만 신탁사무를 처리한다.

제 13 조 (신고사항) ① 甲, 수익자 또는 이들의 상속인은 다음 각 호의 경우에는 지체 없이 그 사실을 서면에 의하여 신고하여야 한다.

1. 신탁계약서, 수익권증서 및 신고인감의 분실
2. 甲, 수익자 및 이들의 대리인 기타 신탁관계인의 사망 또는 주소, 성명, 행위능력 등의 변경 및 신고인감의 변경
3. 기타 신탁계약에 관하여 변경을 인정하는 사항의 발생

② 전항의 신고가 지체됨으로써 발생한 손해에 대하여는 乙은 그 책임을 지지 아니 하며, 만일 乙에게 손해를 끼친 경우에는 甲과 수익자는 연대하여 그 손해를 배상하여야 한다.

제 14 조 (소송수속) 乙은 甲 또는 수익자로부터의 소송수속 신청을 승낙하여 이에 응하거나 그 스스로의 판단으로 소송수속을 할 수 있다. 이 경우에는 乙은 적당하다고 인정되는 변호사를 선정하여 일체의 사항을 위임할 수 있으며, 변호사의 보수 및 소송에 관련된 일체의 비용은 甲과 수익자가 연대하여 부담하기로 한다.

제 15 조 (관할법원) 이 신탁계약에 관해서 다툼이 발생한 경우에는 서울중앙지방법원을 그 관할법원으로 하기로 한다.

제 16 조 (계약사항 이외 사항의 처리) 이 신탁계약에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 甲, 乙 및 수익자가 협의하여 처리하기로 한다.

제 17 조 (신탁계약서) ① 본 계약을 증명하기 위해서 신탁계약서 2부를 작

성해서 甲, 乙 각1 부씩 보관하기로 한다.

② 본 계약서는 신탁해지시 甲은 乙에게 그 원본을 모두 제출하여야 한다.

200 년 월 일

위 탁 자 (甲) : ○○○ (인)
서울시 ○○구 ○○동 ○○-○○

수 탁 자 (乙) : ○○신탁주식회사
서울시 ○○구 ○○동 ○○-○○
대표이사 ○○○ (인)

[서식] 위임장

위 임 장			
부 동 산 의 표 시	1. 서울특별시 서초구 서초동 100-1 대 23241.2㎡ 이 상		
등기원인과 그 연월일		20〇〇년 〇월 〇일 재신탁	
등 기 의 목 적		소유권 이전 및 재신탁	
위 임 인		대 리 인	
등기의무자(원수탁자) 홍 길 동 (인) 서울시 서초구 서초로55길 20 등기권리자(재수탁자) 서울부동산신탁 주식회사 서울시 서초구 방배로00길 211-32 대표이사 양정수 (인)		법무사 정 인 구 (인) 서울 서초구 서초로00길 456 위 사람을 대리인으로 정하고 위 부동산 등기신청 및 취하에 관한 모든 행위를 위 임한다. 또한 복대리인 선임을 허락한 다. 20〇〇년 0 월 0 일	

주) 법인이 인감증명을 첨부하여야 할 때에는 등기소의 증명을 얻은 그 대표자의 인
감을, 비법인 사단이나 재단인 경우에는 대표자(관리인)의 개인인감을 각 날인한다.